

أ/ ناجية الطاهر الدوفاني**ماجستير في القانون الجنائي
مستشار قانوني لدى مركز الخبرة القضائية
والبحوث الجنائية**

المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد

Criminal Liability of Legal Persons for Corruption Crimes

ملخص:

تعتمد دراسة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد؛ على بحث فكرة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ومدى قبولها في التشريع الليبي، وما قد يترتب على دمجها في القانون الجنائي بتشريعات خاصة، منها القانون رقم (11) لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والقانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال؛ وذلك في محاولة للوفاء بالتزام الدولة الليبية بنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م. فهل كانت هذه التشريعات كافية لتصور إجرام الشخص المعنوي وعقابه واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في مواجهته لمكافحة ظاهرة الفساد؟ وهل يعد النظام الإجرائي العام متماشياً مع الطبيعة الاستثنائية لهذا الشخص؟ وهل يكفي كل ما سبق لتحقيق آليات التعاون الدولي لمواجهة جرائم الفساد التي ترتكبها الأشخاص المعنوية؟

وباتباع منهج استقرائي تحليلي مقارنة، قائم على دراسة النصوص القانونية المعنية بجرائم الفساد على الصعيدين الدولي والوطني؛ واتباع خطة بحثية قائمة على دراسة طبيعة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد، وبحث النظام القانوني القائم لمواجهة الظاهرة، خلصت هذه الدراسة إلى أننا في حاجة ملحة لإعادة صياغة المبادئ العامة للمسؤولية الجنائية في القانون الجنائي بحيث لا تقتصر أحكامها على مخاطبة الشخص الطبيعي وحده؛ بل لابد تمتد أيضاً لمخاطبة الشخص المعنوي؛ فمتى تحققت مسؤوليته الجنائية في الأحكام العامة فإن كل جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون العقوبات سوف تنطبق عليه، كما أننا بحاجة إلى تصور وجود هذا الشخص أيضاً في الأحكام العامة للعقوبة والتدابير الوقائية والإجراءات الجنائية بطريقة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المخاطب بأحكامها، وحجم إمكانياته وخطورتها على المجتمع، ليصب كل ذلك في إطار تطوير منظومة العدالة الجنائية وتفعيل آليات التعاون الدولي. الكلمات المفتاحية: ناجية، الدوفاني، القانون الليبي، الشخص المعنوي، المسؤولية الجنائية، الطبيعة الاستثنائية، الفساد، غسل الأموال، العقوبات، التدابير الوقائية.

Abstract

The Study of criminal liability of legal person for corruption crimes depends on examining the concept of criminal liability a legal person and the extent of its acceptance in Libyan legislation, as well as the possible consequences it into criminal law through special legislation, including Law No (11) of 2014 regarding the establishment of the National Anti-corruption Authority, and Law No (2) of 2005 regarding combating Money Laundering, This is in an attempt to fulfill the Libyan state is commitment to the provisions of the United Nations Convention against Corruption of 2003.

Were these laws sufficient to envision the criminality of legal person, punish it, and take the necessary preventive measures to combat the phenomenon of corruption? Is the general procedural system consistent with the exceptional nature of this persons? Is all of the above sufficient to achieve international cooperation mechanisms to confront corruption crimes committed by legal persons?

By following an inductive and comparative analytical approach, based on studying legal texts related to corruption crimes at the international and national levels, and by following a research plan based on studying the nature of the criminal liability of legal persons for corruption crimes and examining the existing legal system to confront the phenomenon, this study concluded that we urgently need to reformulate the general principles of criminal liability in criminal law so that its provisions are not limited to addressing the natural person alone, but must also extent to address the legal person, Once its criminal liability is established in the general provisions, all corruption crimes stipulated in the Penal Code will apply to, We also need to envision the presence of this person in the general provisions of punishment, preventive measures, and criminal procedures in a way that takes into account the nature of the person addressed by its provisions, the extent of his capabilities, and the danger it poses to society. This will all serve framework developing justice system and activating international cooperation mechanisms. Key words: Najia ,Al dufani, legal person, criminal liability, exceptional nature, corruption, money laundering, penalties, preventive measures.

مقدمة:

يعتبر الفساد ظاهرة خطيرة تجتاح مؤسسات الدولة العامة والخاصة؛ وتعصف بجهود التنمية فيها، كما تسري آثار هذه الظاهرة في جسد المجتمع فتصيبه بالخلل في القيم والأهداف المجتمعية.

وإذا كنا نشهد نمواً متصاعداً لكيانات قانونية تستخدم وسائل حديثة تعطيها إمكانيات واسعة، تسعى من خلالها لتحقيق أهداف تمتد خارج حدود الدولة الواحدة؛ فمن غير الممكن تجاهل وجودها وما تمارسه من أنشطة جماعية قد تنحرف بها نحو الإجرام والفساد؛ مما يتطلب نظام وقائي وتجريبي فعال في مواجهتها محلياً ودولياً.

ولعل في تقارير ديوان المحاسبة السنوية ما ينبئ بدق ناقوس الخطر حول مسؤولية الأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد، وما يترتب عن ذلك من ضياع للمال العام وتهديد اقتصاد الدولة وخطط التنمية فيها، حيث جاء في خلاصة إحصاءاتها في التقرير العام لسنة 2022م حول واقع الفساد في ليبيا؛ (إحالة 120 ملف مخالفات وجرائم إلى جهات التحقيق المتمثلة في النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية مسجلة ضد الوزارات والمؤسسات والشركات والمصارف العامة والخاصة؛ حيث تم إصدار قرارات استرجاع أموال عامة تم الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة بلغت نحو 20,084.035 دينار ليبي؛ كما تم إجراء إيقاف احتياطي في حق عدد من مسؤولي هذه القطاعات بموجب قرارات من رئاسة الديوان)⁴²⁴

وحيث سنت أغلب دول العالم ومن بينها ليبيا عدة قوانين لمكافحة جرائم الفساد؛ استجابة للالتزام الدولي ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2003م، ولما كانت الأحكام العامة في القانون الجنائي الليبي تنفي المسؤولية الجنائية عن الشخص المعنوي؛ على اعتبار أنها قائمة على ضرورة توافر قوة الشعور والإرادة، وهو ما ينطبق على الشخص الطبيعي وحده، فإن النص على مسؤولية الشخص المعنوي ضمن نصوص قانون تجريم الفساد⁴²⁵ يجعلها -أي مسؤولية الشخص المعنوي- ذات طابع استثنائي يحتاج للدراسة والتحليل.

موضوع البحث Topic of research

كما يبدو من عنوان البحث (المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد) فإن البحث يدور حول إمكانية تحقق المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بموجب نصوص قانون تجريم الفساد الذي انطوى على جرائم قد يرتكبها هذا الشخص؛ وقررها عقوبات وتدابير وقائية.

أهمية البحث The importance of research

تعتمد دراستنا للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد؛ على استقرار اتجاه المشرع الليبي في ضوء الواقع الراهن لمؤسسات الدولة الليبية وتنامي الكيانات التي تتمتع بالأهلية القانونية وتسعى للكسب المادي، مما يجعلنا في حاجة لتنظيم قانوني فعال للوقاية من جرائم الفساد والحيلولة دون إفلات مرتكبها من جهة، وسد الفراغ التشريعي الذي يعد عقبة في وجه التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم الخطرة من جهة أخرى،

نطاق البحث Search scope

ينصب البحث على دراسة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد في القانون الليبي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في محاولة لتحديد الإطار العام للمسؤولية الجنائية

424 التقرير العام لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2022م. <https://www.audit.gov.ly/>

425 القانون رقم (11) لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديله بموجب القانون رقم (5) لسنة 2024م.

للشخص المعنوي من حيث أساسها ونطاقها وحدودها الموضوعية والإجرائية؛ وذلك بتتبع النصوص القانونية التي تخاطب الشخص المعنوي كشخص مسؤول جنائياً، ثم تحليل ما قد تطرحه هذه النصوص من فرضيات قانونية: لازمة لاقتضاء الدولة لحقها في العقاب عن جرائم الفساد والوقاية منها.

إشكالية البحث The research problem

تكمن إشكالية البحث في محاولة الإجابة على سؤال أساسي وهو هل يمكن مساءلة الشخص المعنوي جنائياً عما يصدر عنه من أفعال توصف بكونها جرائم فساد؟ وهل يكفي ذلك للوفاء بالتزام الدولة الليبية بنود اتفاقية مكافحة الفساد؟

منهج البحث Research approach

اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن باستقراء النصوص القانونية المعنية بجرائم الفساد على الصعيدين الوطني والدولي وتحليلها ودراستها ومقاربتها لبعضها ليتسنى لنا تقييم النصوص القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد ومحاولة تصور الحلول المناسبة لإجرام هذه الفئة.

خطة البحث Research plan

للإمام بالجوانب المتعلقة بمسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم الفساد قسم الموضوع إلى مبحثين على النحو الآتي:

المبحث الأول: طبيعة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد
المطلب الأول: مفهوم الشخص المعنوي المسؤول جنائياً.

المطلب الثاني: مدى إمكانية مساءلة الشخص المعنوي عن جرائم الفساد.

المبحث الثاني: النظام القانوني لمواجهة جرائم الفساد المرتكب من قبل الشخص المعنوي.

المطلب الأول: سياسة تجريم غسل الأموال المرتكب من قبل الشخص المعنوي.

المطلب الثاني: سياسة العقاب والتدابير الوقائية ضد الشخص المعنوي.

المبحث الأول: طبيعة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد

Section one: The nature of the criminal liability of the legal person for corruption

crimes

تقسيم:

سيتم في هذا المبحث استعراض مفهوم الشخص المعنوي المسؤول جنائياً في (المطلب الأول)،

ثم بيان مدى إمكانية مساءلة الشخص المعنوي بموجب نصوص القانون الليبي (المطلب الثاني)،

المطلب الأول: مفهوم الشخص المعنوي المسؤول جنائياً

Subsection I: The Concept of the criminally responsible legal person

سيتم في هذا المطلب تعريف الشخص المعنوي وأساس مسؤوليته الجنائية في (الفرع الأول)، ثم

نبحث نطاق مسؤولية الشخص المعنوي في (الفرع الثاني)

الفرع الأول: تعريف الشخص المعنوي وأساس مسؤوليته الجنائية

Branch one: the definition of the legal person and the basis of its criminal liability

أولاً: تعريف الشخص المعنوي:

باستقراء نصوص القانون الليبي والبحث في مفهوم الشخص المعنوي؛ نجد أن القانون المدني في الفصل الثاني من الباب التمهيدي حدد الأشخاص القانونية التي يخاطبها القانون من خلال تنظيمه لأحكام الشخص الطبيعي في الفرع الأول، ثم أحكام الشخص الاعتباري في الفرع الثاني؛ فجاء في المادة (52) ق م "الأشخاص الاعتباريون هم: -الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
-الأوقاف.

-الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام القانونية⁴²⁶.

-كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون."

المادة (53) ق م " حقوق الشخص الاعتباري: 1-الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

2- فيكون له: أ) ذمة مالية مستقلة.

ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.

ج) حق التقاضي.⁴²⁷

د) موطن مستقل...

3- ويكون له نائب يعبر عن إرادته."

بالتالي اعترف القانون بوجود الشخص المعنوي ككيان قانوني قائم وموجود إلى جانب الشخص الطبيعي كما أضفى له القانون جملة الحقوق الملازمة لشخصيته واللازمة لوجوده، كما حمّله بواجبات والتزامات ناتجة عن تعامله مع الغير، كل ذلك لتحقيق الهدف من إنشائه.

ومن هنا يعرف الشخص صاحب الشخصية المعنوية أو الاعتبارية في القانون بأنه الشخص القادر على التكاتف مع الآخرين لتحقيق هدف أو غاية معينة، بشرط أن يكون قادراً على الالتزام بالواجبات، ولديه معرفة واسعة بالحقوق، وقد يُطلق القانون هذا الاسم أيضاً على الأموال التي تخصّص لغرض معين أو لتحقيق هدف محدد من خلال منحها شخصية قانونية مستقلة خاصة بها، وينقسم الشخص الاعتباري أو المعنوي إلى قسمين ونوعين رئيسيين يتمثلان فيما يلي:

426 القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات، المادة (1) " تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من عدة أشخاص لغرض غير الحصول على ربح مادي".
427 قضت المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 26/4 ق، لسنة 1983 بأنه (إذا انتهى الشخص المعنوي بزوال الصفة الاعتبارية عنه زالت عنه أهلية التقاضي ولم يعد من الجائز قانوناً أن يوجه أو توجه له خصومة ولا يصح الطعن في الأحكام الصادرة في الخصومات التي كان طرفاً فيها إلا إذا كان مرفوعاً من خلفه أو موجهاً له بصفته وارثاً)

- الشخصية المعنوية الخاصة: وهي تخضع لحكم القانون الخاص، فتتنظمها الأحكام القانونية الخاصة بالشركات، والمؤسسات، والمنظمات، وكذلك الجمعيات مثل الشركات التجارية والجمعيات المدنية الخاصة.
- الشخصية المعنوية العامة: تخضع لحكم القانون العام، وتقع تحت سيطرة الدولة وتخضع لأحكامها وقوانينها، وتتمثل في المشروعات التي تنشئها الدولة بموجب نظامها، مثل مؤسسات القطاع العام والهيئات الحكومية العامة ومجالس الإدارات المحلية والبلديات وغيرها.⁴²⁸
- ويعرّف الشخص الاعتباري في اتفاق (GATS) بأنه "أي كيان قانوني مؤسس على النحو الواجب أو منظم بموجب القوانين السارية سواء من أجل الربح أو غيره، وسواء كانت ملكية خاصة أو حكومية، ويشمل ذلك أي شركة أو صندوق ائتمان أو شراكة أو مشروع مشترك أو ملكية وحيدة أو جمعية".⁴²⁹
- فالشخص الاعتباري هو مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين ويعترف لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض،⁴³⁰
- من خلال التعريف السابق يمكن استخلاص العناصر اللازمة لتكوين الشخص الاعتباري وهي:
- 1-العنصر المادي: يتكون الشخص الاعتباري من مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال أو مجموعة أشخاص وأموال معاً.
 - 2-العنصر الموضوعي: المتمثل في تمتّع الشخص الاعتباري بشخصية قانونية مستقلة عن المجموعات المكونة له بناء على نص القانون.
 - 3-العنصر الشكلي: المتمثل في الاعتراف القانوني بوجود الشخص الاعتباري بالشكل المحدد قانوناً أو اتفاقاً.
 - 4-العنصر المعنوي: حيث يوجد الشخص الاعتباري لتحقيق هدف معين يتحدد في قانون أو نظام إنشائه.
- ثانياً: أساس المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي:
- سبق القول بأن الشخص الاعتباري هو مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدودها،⁴³¹

428 صلاح، رزان (تعريف الشخص المعنوي) مجلة موضوع، بتاريخ 31 يناير 2012 ص 1 <https://mawdoo3.com/>

429 جاتس أو الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (The General Agreement on Trade in Service) وتعرف اختصاراً GATS، هي اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية، سري مفعولها في يناير 1995 كنتيجة لمفاوضات جولة أوروغوي. عقدت المعاهدة لبسط النظام التجاري متعدد الأطراف في قطاع الخدمات، بنفس الطريقة التي يقوم بها نظام الاتفاقية العامة حول التجارة والتعرفة (جات)(GATT) قام جميع الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالتوقيع على هذه المعاهدة انظر: <https://www.unescwa.org>

430 نبيل، إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، منشأة المعارف للنشر، مصر، 2001م، ص 212.

431 ساعد، سلامي (الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية للشركة التجارية)، رسالة ماجستير تخصص القانون الخاص، جامعة أوبكر بلقايد، تلمسان الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 2012، ص 3.

وبذلك يكون لمؤسسات الدولة شخصية قانونية تتضح في قانون إنشاءها، أما الأشخاص الاعتبارية الخاصة فتتحقق لها الشخصية القانونية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري.⁴³² فالاعتراف بالشخصية القانونية للشخص الاعتباري مساواة له بالشخص الطبيعي، تعنى صلاحية هذا الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات (أهلية الوجوب) وصلاحية الشخص للقيام بالأعمال القانونية (أهلية الأداء)، كما تعني أن لهذا الشخص كيان مستقل تتميز شخصيته عن الأشخاص الطبيعية المكونة له.⁴³³

ومن المسلم به في فقه القانون الجنائي أن المسؤولية الجنائية ترتبط بقوة الشعور والإرادة⁴³⁴، أما الشخص الاعتباري فلا تتوافر لديه القدرات النفسية التي تتوافر للإنسان واللازمة لقيام الأهلية الجنائية، لذلك فالشخص الاعتباري يختلف في تكوينه عن الشخص الطبيعي ويتوقف وجوده على القانون.⁴³⁵

ومن المتفق عليه فقهاً وقضاً أن الأشخاص المعنوية تسأل مدنياً عن أفعالها التي تسبب ضرراً للغير⁴³⁶، لكن المسؤولية الجنائية لهذه الأشخاص هي التي أثارت خلافاً كبيراً في الفقه، فاختلف الرأي في مشروعية اعتبار الشخص المعنوي قابلاً لأن تنسب إليه جريمة ما وتوقع عليه عقوبة. أ-الاتجاه التقليدي: ذهب جانب من الفقه إلى إنكار مسؤولية الشخص المعنوي، ومن ثم استحالة إسناد الجريمة إليه بسبب طبيعته المجازية أو الافتراضية، ومن ثم لا يسأل جنائياً ولا يمكن توقيع العقوبة عليه كونه مجرد من الإرادة.⁴³⁷

كما ذهب هذا الجانب إلى القول بأن وجود الشخص المعنوي وأهليته محددان بالغرض من وجوده، ومن ثم فمسؤوليته الجنائية تناقض مبدأ التخصص، فالقانون اعترف له بالأهلية القانونية لتحقيق غرض معين ومن الصعب القبول أن يكون هذا الغرض هو ارتكاب الجرائم.⁴³⁸ كما اعتبر هذا الاتجاه أن تقرير المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي تؤدي إلى إهدار مبدأ شخصية العقوبة، لأن العقوبة ستصيب حتماً الأشخاص الأدميين المكونين للشخص الاعتباري؛ وقد يكون من بينهم من لم يشترك إطلاقاً في الجريمة، كما أن وظيفة الردع والإصلاح التي يحققها العقاب غير متصورة بالنسبة للشخص المعنوي.⁴³⁹

432 حمودة، فرج سليمان، الوجيز في الشركات التجارية -دراسة في ضوء قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م، مكتبة الوحدة، طرابلس، ط2، 2021م، ص11.

433 نبيل، المرجع السابق، ص266.

434 انظر: المادة (79) ق ع.

435 بارة، محمد رمضان، الأحكام العامة للجريمة، الجزء الأول، مكتبة الوحدة، طرابلس، ط2، 2022م، ص260.

436 انظر المادة (166) ق م.

437 الزعبي، مخلد إبراهيم (أثر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حماية المال العام) أطروحة دكتوراه، فلسفة القانون، تخصص القانون العام، جامعة عمان العربية، كلية القانون لسنة 2012، ص15.

438 Mufleh Y A, ' Criminal Liability of the Legal Person' (2024) 21(S5) Migration Letters, p9.

439 بنعيجة، محمد (المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الجنائي)، فضاء المعرفة القانونية، 2024/11/25 ص3. <https://espaceconnaissancejuridique.wordpress.com/>

ومن التشريعات التي لا تأخذ بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي القانون الألماني حيث لا يعترف المشرع الألماني بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، وإذا ارتكبت جريمة في نطاق أعمال الشخص المعنوي فيسأل عنها الشخص الطبيعي الذي تصرف بوصفه ممثلاً له، والمسؤولية هنا شخصية؛ وتمشيًا مع سياسة الحد من التجريم، أنشأ المشرع الألماني سنة 1975 مجموعة من الجرائم الإدارية، ومسؤولية الشخص المعنوي في حال ارتكابها لا تعتبر مسؤولية جنائية، بل لها طابع إداري رغم أن الجزاء المفروض هو الغرامة.⁴⁴⁰

ب- الاتجاه المعاصر: أيد هذا الاتجاه إسناد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وذلك نتيجة اتساع نطاق دائرة نشاط الأشخاص المعنوية في العصر الحديث، وتزايد أعدادها وضخامتها وحجم إمكانياتها؛ وتعاضم نفوذها مما يجعلها قادرة على ارتكاب أنشطة غير مشروعة مختلفة تمارس تحت غطاء المؤسسة أو الشركة وتخالف القوانين.⁴⁴¹

حيث يذهب الرأي الغالب في الفقه الحديث إلى القول بوجود مساءلة الشخص المعنوي جنائياً إلى جانب الشخص الطبيعي، الذي ارتكب الجريمة أثناء ممارسته عمله لدى الشخص المعنوي، وسند الفقه الحديث في ذلك، أن جوهر المسؤولية في الحالتين هو الإرادة، وأن الشخص المعنوي يمكنه أن يرتكب الركن المادي لكثير من الجرائم كالنصب وخيانة الأمانة، الرشوة، غسل الأموال، التهرب الضريبي ... بالإضافة إلى حقيقة الإرادة الجماعية التي تتجسد بالاجتماعات، المداولات والتصويت في مجلس الإدارة، الأمر الذي يعني أنه يتصور أن يتوفر الركن المعنوي للجريمة لديه، بالإضافة إلى تطبيق معظم العقوبات عليه، كالغرامة، المصادرة، الحل، حرمانه من مزولة نشاط معين، أو نشر الحكم الصادر بالإدانة.⁴⁴²

أما القول بأن مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية تناقض مبدأ التخصص فيمكن الرد عليه بأن وجود الشخص المعنوي وأهليته وإن كانا محدداً بالغاية التي من أجلها أنشئ؛ إلا أنها فكرة إدارية تنظيمية تحدد نشاط الشخص المعنوي، بحيث لا يعد خروجه عن تخصصه انعداماً لوجوده؛ لأن ذلك يؤدي إلى نتيجة غير منطقية مفادها عدم مساءلة الشخص المعنوي مدنياً عن الأضرار التي تلحق الغير من أفعاله الخاطئة، لأنه لم يوجد لذلك.⁴⁴³

ومن هنا يمكن القول بأن الشخص المعنوي ليس مجرد افتراض، ولكنه كائن له وجوده الحقيقي؛ وذلك بسبب الأعمال التي يمارسها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والتي من شأنها أن تجعل له شخصية قانونية مستقلة عن ممثليه، صحيح أنه ليس كائناً في عالم الأدميين ولكنه كائن في عالم القانون له وجوده وذمته المالية، كما له إرادة مستقلة عن إرادة كل فرد فيه، إرادته هي خلاصة مجموع آراء أعضائه والمساهمين فيه؛ ومظهرها الأوامر والتعليمات التي ينفذها القائمون بإدارة

440 كامل، شريف سيد، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1997، ص37.

441 ناصر، رامي يوسف محمد (المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية) رسالة ماجستير في القانون العام جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، سنة 2010، ص9.

442 كامل، المرجع السابق، ص37.

443 بنعيجة، المرجع السابق، ص4.

أعماله.⁴⁴⁴ (فالشركة أو المؤسسة مثل السفينة: فيقال أن السفينة التي توصف بأنها مصنوعات من الخشب والحديد تكتسب عند إطلاقها شخصية خاصة بها فتبحرين ولايات متعددة، حاملةً اسمًا وجنسية وإرادة وقدرة على التعاقد، وتوظيف الوكلاء، وارتكاب الأضرار والمقاضاة).⁴⁴⁵

وقد كان القانون الفرنسي القديم السابق على الثورة يأخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي؛ وعندما صدر قانون العقوبات لسنة 1810 لم يتضمن أي نص بشأن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي الأمر الذي دفع الفقه إلى القول بأن المشرع يرفض تلك المسؤولية كقاعدة عامة، على أن محكمة النقض خرجت عن هذا المقتضى وألزمت الشخص المعنوي بدفع الغرامات المحكوم بها على تابعيه، أو ممثليه.⁴⁴⁶

وقد أقر قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 1992 والمعمول به منذ أوائل مارس سنة 1994 المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة أجهزتها أو ممثلها، على أنه لا يستبعد معاقبة الأشخاص الطبيعيين الفاعلين أو الشركاء عن نفس الأفعال، وتماشياً مع إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات الفرنسي الجديد فقد صدر في ديسمبر سنة (1992) قانون الإجراءات الجنائية⁴⁴⁷. الذي حدد في المواد من (6-706) إلى (46-706) القواعد الإجرائية الخاصة بالشخص المعنوي من ناحية تحريك الدعوي الجنائية، والتدابير الاحتياطية التي تتخذ في مرحلة التحقيق الابتدائي كتقديم ضمان مالي أو منعه من إصدار الصكوك، أو منعه من استعمال بطاقات ائتمان أو وقف ممارسته لنشاط معين يتعلق بالجريمة⁴⁴⁸، إلى تمثيل الشخص المعنوي أثناء التحقيق، والإحالة إلى القضاء.⁴⁴⁹

ج-موقف المشرع الليبي: القاعدة العامة في قانون العقوبات الليبي (مسؤولية الشخص الطبيعي وحده) وفقاً لنص المادة (79)، حيث "لا يسأل جنائياً إلا من له قوة الشعور والإرادة"، "ولا يعاقب على فعل أو امتناع يعده القانون جريمة إلا إذا ارتكب عن شعور وإرادة"⁴⁵⁰، وبذلك فالعنصر النفسي أو الأهلية الجنائية بعنصرها الشعور والإرادة هي أساس قيام الركن المعنوي للجريمة؛ إذ بدونها لا يمكن إسناد ماديات الجريمة للفاعل في صورة العمد أو الخطأ أو تجاوز القصد.⁴⁵¹

444 الزعبي، المرجع السابق ص25.

445 BRYAN, ' Legal personality' (1928) XXXVII (3) Yale Low Journal 288.

446 كامل، المرجع السابق، ص76-78.

447 French Penal code, No. 92-683 dated 22 July 1992(According to latest update in 29\5\2019.)

The code of Criminal Procedure, No. 94-665 dated October 2018. And look:

448 بو حمرة، الهادي علي، الموجز في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، مكتبة طرابلس العلمية العالمية، طرابلس، ليبيا، ط4، 2023م ص222.

449 محدة، فتحي، مقالة بعنوان (إجراءات المتابعة القضائية للشخص المعنوي المسؤول جنائياً بين التشريع الفرنسي والجزائري) مجلة العلوم السياسية والقانونية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد 3، لسنة 2012، ص 145. <http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4762>

450 المادة (62) عقوبات.

451 بارة، المرجع السابق، ص258.

وهكذا نظم قانون العقوبات العام في الفصل الأول من الباب الرابع الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية؛ فكان المخاطب بنصوص القانون الجنائي هو الشخص الطبيعي وحده، وليس ثمة نصوص تسمح بمسائلة الشخص المعنوي جنائياً؛ وإن كان يمكن مساءلة ممثليه كأشخاص طبيعيين.

- الاستثناء على القاعدة العامة جاء في صورة (مسؤولية الشخص المعنوي) حيث أقرت بعض القوانين الخاصة باللاحقة مسؤولية الشخص المعنوي استثناءً على القواعد العامة للأهلية الجنائية على النحو الآتي:

1_ القانون رقم (11) لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ حيث أحالنا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم (11) لسنة 2005م؛ الذي ينص صراحة في مادته الثانية على المسؤولية الجنائية للمنشآت عن جريمة غسل الأموال؛ وذلك إلى جانب المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن ذات الفعل على نحو ما سنرى لاحقاً.

2_ حيث جاء في قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م؛ جملة من العقوبات الإدارية التي توقع على الجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي-وهي المصارف والفروع والشركات المالية⁴⁵² - فنصت المادة (101) من قانون المصارف على أن "يختص مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد (102) و(104) و(106) و(107) و(108) و(109) و(110) و(111) و(114) من هذا القانون".⁴⁵³ وبذلك نص على جملة من الجرائم الإدارية؛ المتعلقة بالأعمال المالية والمصرفية المنصوص عليها فيه، والتي يختص مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوقيع العقوبات عنها ضد المصارف والفروع المخالفة؛ وذلك إلى جانب المسؤولية الجنائية عن ذات الجريمة للشخص الطبيعي القائم على إدارة المصرف أو الفرع،

3_ كما جاء قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010م في الفصل الرابع منه بتقرير المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي والشخص الطبيعي، عن الجرائم التجارية المنصوص عليها فيه، مثل: الأعمال والممارسات المخلة بالمنافسة، حظر السيطرة، التكتلات الاقتصادية. حيث أقر بعقوبات جنائية للشخص المعنوي تتراوح بين: الغرامة، المصادرة، وقف الترخيص وسحب، غلق المحل ومنع مزاولة النشاط بصفة مؤقتة أو نهائية.⁴⁵⁴

وبذلك انتهج المشرع سياسة مغايرة بحيث أصبح يحمل الشخص المعنوي استثناءً المسؤولية الجنائية الناشئة عن التصرفات التي تتم باسمه ولحسابه؛ إلى جانب مسؤولية الشخص الطبيعي الذي يديره أو يمثله، حيث إنّ النص الخاص الجديد يقيد النص العام السابق فيما تضمنه من

452 انظر المادة (55) من قانون المصارف.

453 كما نص قانون المصارف على عقوبات أخرى، يوقعها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على الجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه وهي بالإضافة إلى الغرامات تتراوح بين الإلزام بإزالة المخالفة والمصادرة ونشر ملخص الحكم وإلغاء الإذن الممنوح للمصرف بمزاولة العمل المصرفي.

454 انظر المواد (1301-1302-1303-1304-1326) ق ت.

مسائل ويرد كاستثناء عليه، وبالتالي يحد من عموم القاعدة القديمة؛ التي تقضي بعدم مسؤولية الشخص المعنوي جنائياً⁴⁵⁵.

وإذا كانت هذه النصوص تدل على قبول فكرة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الليبي، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية هو الوسيلة لتطبيق قانون العقوبات⁴⁵⁶ - وإن كانت مقتضيات تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية تخضع للأحكام العامة في قانون الإجراءات الجنائية - فإننا نفتقر لوجود نص إجرائي مكافئ للنص العقابي يخاطب الشخص المعنوي بما يلائم طبيعته ويحقق الفاعلية لهذا النص.

الفرع الثاني/ نطاق مسؤولية الشخص المعنوي

Branch two/ The Scope of Liability for legal Person

إن وضع ضوابط لمساءلة الشخص المعنوي جنائياً، يقتضي في المقام الأول تحديد ذلك الشخص الذي يخضع لهذه المسؤولية؛ لأن الأشخاص المعنوية ليست من نوع واحد، فهناك الأشخاص المعنوية العامة، والأشخاص المعنوية الخاصة؛ حيث تعتبر الأشخاص المعنوية العامة من أشخاص القانون العام، وتخضع لأحكامه، وتعتبر الأشخاص المعنوية الخاصة من أشخاص القانون الخاص، فتسري عليها أحكامه.⁴⁵⁷

وقد أشرنا إلى أن القانون المدني عدد الأشخاص الاعتبارية في المادة (52) المذكورة آنفاً. إلا أن المشرع لم يضع معياراً يوضح به متى يكون الشخص المعنوي عاماً؟ ومتى يكون خاصاً؟ لتعرف على طبيعة المسؤولية التي يمكن تطبيقها على هؤلاء الأشخاص، فمن هو المسؤول جنائياً؟ هل المسؤول هو الشخص المعنوي الخاص فقط، أم الشخص المعنوي العام، أم الاثنين معاً؟ وقد سبق وأن أشرنا إلى أن الأشخاص المعنوية لم تثر أي إشكال قانوني فيما يتعلق بتطبيق بعض القوانين المدنية، ولكن التساؤلات تثور فيما يتعلق بمسؤولية الشخص المعنوي الجنائية،⁴⁵⁸ ولمحاولة الإجابة على هذه التساؤلات لابد من تحليل مبدأ المشرع في تجريم أفعال الشخص المعنوي؛ وموقف التشريعات المقارنة على النحو الآتي:

أولاً- مبدأ المشرع في تجريم أفعال الشخص المعنوي: حيث قصر قانون العقوبات الليبي المسؤولية الجنائية على الأشخاص الطبيعية، فلم يتطرق لمساءلة الشخص المعنوي إلا بتشريعات خاصة. ترد كاستثناء على الأصل العام وهو مسؤولية الشخص الطبيعي.

455 المادة (12) ق ع "إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانين جنائية أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد فإن القوانين الخاصة أو الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانين العامة أو الأحكام العامة من القانون إلا إذا نص على خلاف ذلك" في هذا السياق أنظر: المطردي، مفتاح بوبكر، تفسير النصوص الجنائية في القانون الوضعي والشرعية الإسلامية، بنغازي، ط1، 1984، ص106.

456 المادة (420) ق إ ج ج " لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك".

457 ناصر، المرجع السابق، ص24.

458 هويدي، أسامة منصور (المسؤولية الجنائية عن جرائم الفساد في القانون الليبي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) المؤتمر العلمي الأول، مكافحة الفساد في ليبيا من المنظور التشريعي، الجامعة الأسمرية، كلية الشريعة والقانون، سبتمبر 2021م، ص20.

وبالرجوع لهذه التشريعات وتحديد لها لصفة الأشخاص المعنوية المسؤولة جنائياً نجد أن قانون مكافحة غسل الأموال قد صاغ في مادته الأولى تعريفاً للمنشآت المخاطبة بأحكام القانون المذكور بأنها:

"1- المنشآت المالية: أي مصرف، أو شركة تمويل، أو محل صرافة، أو وسيط مالي أو نقدي، أو أي منشأة أخرى، مرخص لها بممارسة نشاطها من قبل المصرف المركزي.

2- المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية الأخرى: المنشآت المرخص لها بممارسة نشاطها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي، كشركات التأمين، ومكاتب الخدمات وغيرها"

ولمعرفة المقصود بعبارة "أي مصرف" نجد أن قانون المصارف؛ قد ميز بين مصرف ليبيا المركزي وفروعه والهيئات المصرفية التابعة له؛ وبين المصارف التي تتأسس بناء على إذن يمنح من المصرف المركزي؛ فالأولى جهة عامة تخضع للنظام المالي للدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتؤدي وظائفها في إطار السياسة العامة للدولة وتتولى تقديم الخدمات المصرفية والنقدية؛ أما الثانية هي جهات تُؤسس وتُمارس نشاطها بإذن الجهة الأولى وتخضع لإشرافها ورقابتها. وبذلك تكون الأشخاص المعنوية المسؤولة عن جريمة غسل الأموال هي المنشآت التي تهدف لتحقيق مصلحة خاصة وتمارس نشاطها بناء على إذن من جهات عامة تمارس رقابتها على تلك المنشآت على النحو الآتي:

1 - منشآت مالية وتجارية خاضعة للمصرف المركزي، ويلزمها القانون قبل مزاولتها لنشاطها الحصول على إذن بذلك من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي⁴⁵⁹ هذه المنشآت هي : المصارف التجارية- والمصارف الإسلامية- والمصارف المتخصصة⁴⁶⁰- والمصارف التي تزاوّل نشاطها خارج ليبيا ويكون مركزها الرئيس في ليبيا- فروع المصارف الأجنبية في ليبيا- مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية في ليبيا- شركات ومكاتب الصرافة والخدمات المالية.⁴⁶¹

2 - منشآت مالية وتجارية خاضعة لجهات مثل: (هيئة الإشراف على التأمين⁴⁶² - وإدارة الحكم المحلي) حيث يمنح الإذن بممارسة النشاط وفقاً لأحكام المادة (479) من القانون التجاري؛ وذلك فيما يتعلق بشركات التأمين- شركات الخدمات العامة التي وردت في النص على سبيل المثال.

يفهم من هذا النص أنّ المشرع استثنى الجهة المانحة للأذن من نطاق المسؤولية الجنائية عن جريمة غسل الأموال والتي هي في الواقع شخص معنوي عام؛ وقصرها بالتالي- أي المسؤولية الجنائية- على الجهات الممنوح لها الإذن والخاضعة للإشراف والرقابة، وهي أشخاص معنوية خاصة.

459 المادة (66) من قانون المصارف، حيث يحل هذا الإذن محل الإذن المنصوص عليه في قانون النشاط التجاري.

460 تنشأ البنوك المتخصصة بغرض تقديم الخدمات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية داخل قطاع محدد من القطاعات الانتاجية في الاقتصاد القومي، فعلى سبيل المثال تنشأ بنوك لتوفير التمويل للأنشطة الصناعية، أو للأنشطة الزراعية، أو للأنشطة الإسكانية والعقارية، وفيما يتعلق بالمصارف الإسلامية أنظر: القانون رقم (46) لسنة 2012، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية.

461 المادة (55) من قانون المصارف.

462 انظر القانون رقم (3) لسنة 1373و.ر، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين، والقرار رقم 760 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الإشراف على التأمين.

ثانياً-موقف التشريعات المقارنة: حيث عالجت تشريعات مقارنة مسألة الأشخاص المعنوية في قانون عقوباتها العام، باعتبار أن موضوع المسؤولية الجنائية من القواعد العامة التي محلها قانون العقوبات العام، واعتبرت أن الشخص المعنوي إلى جانب الشخص الطبيعي مسؤول جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها؛ ومنها التشريع الأردني فوفقاً لنص المادة (2/74) من قانون العقوبات الأردني المعدل رقم (86) لسنة 2001 نصت هذه المادة على أنه: "تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة الرسمية مسؤولة جزائياً، عن الجرائم التي يرتكبها مديروها، أو ممثلوها، أو وكلاؤها باسمها، أو لحسابها" في الاتجاه ذاته استبعد كذلك المشرع الفرنسي مسألة الدولة والبلديات والمجموعات المحلية من المساءلة الجنائية؛ وذلك استناداً لنص المادة (2/121) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة 1994. وبالتالي جاءت بمبدأ عام يحكم مسؤولية الأشخاص الاعتبارية.⁴⁶³

ثالثاً-مبادئ المبدأ: وهنا يتفق التشريع الليبي مع التشريعات المقارنة في النتيجة والتي هي: عدم مسؤولية الأشخاص المعنوية العامة وإن اختلفت المقدمة التي انطلق منها كل منهما لمسألة الشخص المعنوي جنائياً، فالشخص المعنوي في التشريعات المقارنة مسؤول جنائياً بحسب الأصل العام إلى جانب الشخص الطبيعي ويستثنى من هذه المسؤولية الشخص المعنوي العام، أما في التشريع الليبي فالشخص المعنوي غير مسؤول جنائياً بحسب الأصل العام واستثناء يمكن أن يسأل الشخص المعنوي الخاص عن جريمة غسل الأموال، حيث يظل الشخص المعنوي العام- في الحالتين- في إطار الحظر من المساءلة الجنائية، وذلك لعدة أسباب تتحقق في كل الدول نجلها على الوجه الآتي:

أ-المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية تتناقض مع بعض مبادئ القانون العام حيث أن الأشخاص المعنوية العامة، لا تعمل لمصلحتها الشخصية ولحسابها الخاص، بل هي تعمل لحساب ولمصلحة المجتمع فهي لا تمارس حقوقاً وإنما تمارس سلطات وواجبات، واختصاصات، غرضها المباشر دائماً تحقيق المنفعة العامة للجميع.⁴⁶⁴

ب-الدولة هي صاحبة الحق في العقاب؛ فالفصل بين السلطات ووجود الرقابة المتبادلة يضمن سير مؤسساتها في تحقيق الصالح العام، أما سلطة العقاب التي تضمن فاعلية القوانين فمن غير المتصور أن تعاقب الدولة نفسها أو مؤسساتها،⁴⁶⁵ ولكن هذا لا يمنع المساءلة الجنائية للأشخاص الطبيعية القائمة على إدارة هذه المؤسسات متى ثبت ضلوعها في جرائم الفساد. وهذا السياق نجده في الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الفساد؛ حيث نصت على أن "يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لضمان إمكانية مساءلة الشخص الاعتباري عندما يكون غياب المراقبة أو الرقابة من لدن الشخص الطبيعي." وكانت هذه الاتفاقية قد عرفت الشخص الاعتباري المسؤول جنائياً عن جرائم الفساد بأنه "أي كيان يكتسي هذه الصفة بموجب القانون الوطني المعمول به، وتستثنى من

463 Soulier Avocats, *Reminder of the conditions in which the criminal liability of legal entities can be incurred* (Post 2024) <<https://www.soulier-avocats.com/>>

464 ناصر، المرجع السابق، ص 49.

465 ناصر، المرجع السابق، ص 51.

ذلك الدول أو الهيئات العامة الأخرى في إطار ممارسة صلاحيات السلطة العمومية والمنظمات الدولية العامة⁴⁶⁶.

وبذلك نرى عدم إمكانية مساءلة الدولة وأدواتها التي تتمثل في المؤسسات التي تحقق وجود وغايات الدولة وكيانها.

أما المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية الخاصة يمكن القول بأنها تتحقق بقيام الشخصية القانونية لهذه المؤسسات والشركات؛ كيفما كانت أشكالها مدنية أم تجارية، وأيا كان شكل إدارتها، وعدد المساهمين فيها، حتى ولو كانت شركة ذات شخص واحد، فجميعها يمكن أن تخضع للمساءلة الجنائية، سواء كان الهدف من إنشائها الحصول على الربح، أو التي يكون عملها خيرياً كالجمعيات، والشركات، والأوقاف والهيئات الاجتماعية، وإن كان قانون مكافحة غسل الأموال الحالي لم يتصور فرضية المنشآت الغير ربحية عند تعريفه للمنشآت المسؤولة جنائياً⁴⁶⁷.

أما في حالة انعدام الشخصية القانونية: كشركة المحاصة وهي شركة مستترة وليس لها أي وجود ظاهر أو ذاتية قانونية أمام الغير فيمكن القول بأنها لا تخضع لأية مسؤولية جنائية؛ بسبب غياب الشخصية المعنوية⁴⁶⁸؛ وهذا يعني أنه في حال ارتكاب جريمة تحت غطاء هذه الشركة فالمسؤولية حينها تقع على المديرين أو أعضاء الشركة. فالشخصية القانونية هي مناط المسؤولية الجنائية والتي أقرها القانون سواء أكانت شخصية معنوية أم طبيعية⁴⁶⁹.

المطلب الثاني: مدى إمكانية مساءلة الشخص المعنوي عن جرائم الفساد

Subsection II: The extent to which a legal person can be held accountable for corruption crimes

لدراسة مدى إمكانية مساءلة الشخص المعنوي عن جرائم الفساد نتناول مفهوم الفساد وأسلوب المشرع الليبي في مواجهة جرائم الفساد المرتكبة من هذه الفئة في (الفرع الأول) ثم نبين مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم الفساد في اتفاقية مكافحة الفساد في (الفرع الثاني).

الفرع الأول/ مفهوم الفساد ومعالجة المشرع الليبي لفساد الشخص المعنوي

Branch one/ The Concept corruption and Libyan legislator s treatment of the corruption of legal entity

يعد الفساد ظاهرة سياسية واقتصادية واجتماعية ذات أبعاد عميقة تؤثر في مختلف مؤسسات الدولة وتقوض الجهود الرامية لتحقيق التنمية، وتنازل من الاستقرار المحلي والدولي؛

466 المادتين (1-18) من الاتفاقية الأوروبية رقم 173 (اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد) لسنة 1999م. 467 هنا نشير إلى أن القرار رقم 1013 لسنة 2017م بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا القانون الذي ولد معيباً بمخالفة دستورية تتعلق بجهة إصداره، غير أنه وإن شابه هذا العيب الجسيم الذي يحول دون إمكانية تفعيله لأنه سيُطرح حتماً لعدم دستوريته، فإنه حاول تلافي عدة عيوب شابت القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال ومنها أن هذا القرار تصور فرضية إجرام المنظمات الغير ربحية، وفرضية المصرف الصوري كشخص معنوي تنسب إليه جريمة غسل الأموال.

468 شركة المحاصة هي (شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال يباشرها أحد الشركاء باسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح بينه وبين باقي الشركاء) انظر في هذا الصدد: حمودة، المرجع السابق ص 16-17.

469 المادة (25) ق ت: "تتمتع الشركة بالشخصية القانونية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري".

وحيث إن صور الفساد تطوى في نطاقها جملة من الأفعال التي يشكل تكاثفها وازدحامها وانتشارها خطراً قد يتجاوز حدود الدولة الواحدة بما يحقق مفهوم الظاهرة؛ التي تنهت لها الأمم المتحدة وتناولتها في الاتفاقية محل الدراسة بتبني منهج شامل لمنع الفساد ومكافحته يبدأ بالوقاية ثم التجريم ثم التعاون الدولي واسترداد الموجودات.

وقد عرّفت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية الفساد بأنه "إساءة استعمال السلطة لمن أُوْتِمن عليها للحصول على مكاسب شخصية ويضير بالمصلحة العامة". فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فلم تعرّف الفساد بل انتهجت مقاربة عملية بأن حددت الأفعال التي تعتبر جرائم فساد وعرفت بالآتي: (رشوة الموظفين العموميين-اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها من قبل موظف عمومي-المتاجرة بالنفوذ- إساءة استغلال الوظائف-الإثراء غير المشروع-الرشوة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص-غسل العائدات الإجرامية-الإخفاء- إعاقة سير العدالة - وأخيراً نصت على مسؤولية الأشخاص الاعتبارية عن كل هذه الجرائم⁴⁷⁰ وتجريم أفعال المشاركة والشروع فيها).

أما القانون رقم (11) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد انتهج نفس الأسلوب فلم يضع تعريفاً للفساد، بل حدد الأفعال المجرمة قانوناً والتي تدخل تحت مفهوم الفساد، حيث أحالنا إلى نصوص قائمة بالفعل تجرم مظاهر إجرامية وتعاقب عليها. فقد نص هذا القانون في المادة (25) المعدلة على: "العقاب عن أي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (3) فقرة 7 من هذا القانون"⁴⁷¹، ومن الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة ويطرح إمكانية مساءلة الشخص المعنوي:

1- "الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال"،

2- "أي فعل آخر نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد".

وبذلك تكون مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم الفساد متحققة في صورة جريمة غسل الأموال طبقاً للإحالة المذكورة؛ هذا القانون هو ما وجدنا في طياته إمكانية مساءلة الشخص المعنوي عن جرائم توصف بكونها (جرائم فساد). ولكن السؤال الذي يثور الآن هو هل يكفي هذا القانون لمواجهة جرائم الفساد التي قد ترتكبها الأشخاص المعنوية كجرائم الرشوة، وجرائم الاختلاس والاتجار بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، إضافة إلى الجرائم المنظمة كاللاتجار غير المشروع

470 المادة (26) من الاتفاقية بعنوان مسؤولية الأشخاص الاعتبارية:

"1- تعتمد كل دولة ما قد يلزم من تدابير تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الأشخاص الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية... 4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقي عليها المسؤولية وفقاً لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة وراعية، بما فيها العقوبات النقدية" 471 المادة (3) الفقرة 7 نصت على جرائم أخرى للفساد "ب-الجرائم الماسة بالأموال العامة والمخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، ت-الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون رقم (2) لسنة 1979م وتعديلاته، ث-جرائم إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة والوساطة والمحسوبية ج-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1986م بشأن من أين لك هذا.

ح- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن التطهير". وهذه لن نتطرق إليها بالدراسة لكونها لم تتعرض لمسؤولية الشخص المعنوي عن هذه الجرائم والذي هو نطاق بحثنا.

بالمخدرات، والاتجار بالبشر والاتجار في الأسلحة، وجرائم البيئة والجرائم الإلكترونية⁴⁷²، حيث إن خطورة هذه الجرائم تستغرق حدود الدولة الواحدة ليمتد أثرها إلى دول الجوار، خاصة إذا ما علمنا أن مسؤولية الشخص المعنوي في القانون الليبي تقتصر على ماديات جريمة غسل الأموال دون الجرائم التي تشكل النشاط الإجرامي الأصيل فيها.

وإذا كان إن القانون رقم (11) والمذكور آنفاً قد أحالنا إلى نصوص اتفاقية مكافحة الفساد فيما لم يرد بشأنه نص من جرائم الفساد المنصوص عليها فيه؛ وهنا يثور التساؤل حول مسؤولية الشخص المعنوي بموجب نص الاتفاقية.

الفرع الثاني/ مسؤولية الشخص المعنوي بموجب اتفاقية مكافحة الفساد

Branch two/ The responsibility of the legal person in the Anti-Corruption

Convention

إذا كانت الاتفاقية قد نصت على تقرير مسؤولية الشخص المعنوي عن المشاركة في الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية. وكان القانون الليبي قد أحالنا إلى نصوص الاتفاقية بشأن أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها فيها؛ فإن هذه الإحالة تدفعنا لبحث مسألة ازدواج بين القانونين الداخلي والدولي، لتتعرف على مدى إلزامية نصوصها للأشخاص في القانون الداخلي.

أولاً: الازدواج بين الاتفاقية الدولية والقانون الوطني:

تعتبر الاتفاقيات الدولية كمصطلح عام: "مصدر للقانون مستقل عن العرف الدولي ومبادئ القانون العامة"⁴⁷³. والاتفاقية كمصطلح خاص: هي "الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة."⁴⁷⁴

وحيث تعترف الاتفاقية الدولية على أنها اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر تحدّد التزاماتها وحقوقها في مجال محدّد. ولما كانت الدول تلتزم بضمان توافق القوانين المحلية مع القانون الدولي، فعندما تصادق دولة على معاهدة،⁴⁷⁵ فإن المعاهدة يمكن أن تصبح جزءاً من القوانين المحلية، من

472 القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، اكتفى بالنص على مسؤولية القائم على الإدارة الفعلية، وجاء النص قاصراً عن بيان المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ككيان قانوني مستقل، حيث نصت المادة 48 منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لشخص معنوي إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه إذا وقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. وعلى المحكمة أن تقضي بحل الشخص المعنوي إذا ثبت لها أن الغرض الحقيقي من إنشائه هو ارتكاب جرائم إلكترونية." كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر جاء بنص مماثل، في حين كان مشروع تحديث القانون رقم 15 لسنة 2003م بشأن حماية وتحسين البيئة قد أوجد نصوص أكثر صرامة في مواجهة جرائم البيئة التي ترتكبها الأشخاص المعنوية.

473 المادة (38) (1) (أ) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

474 المادة (1)(2) (أ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969.

475 وقعت (ليبيا) على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 23 كانون الأول / ديسمبر، وصادقت عليها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأودعت صك مصادقتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 7 حزيران، يونيو 2005م.

هنا فواقع ازدواج بين القانونين يفرض بناء جسور بحيث تنتقل القواعد بين النظامين عن طريق إحدى الآليات الأربعة الآتية⁴⁷⁶:

- 1- التحويل أو الاستقبال: ويعني إعادة صياغة قاعدة دولية في شكل تشريع داخلي، فإضافة إلى أن الدولة ملزمة بالقاعدة دولياً فإنها تصيغها في شكل تشريع داخلي لتطبق مباشرة على الأفراد.
- 2- الإدماج: وهو يشبه التحويل إلا أنه لا يتعلق بقاعدة واحدة بل بكل القواعد الدولية كأن ينص الدستور الداخلي على اعتبار الاتفاقيات السارية جزء من القانون الوطني.
- 3- التكميل: وهي تعني إصدار تشريعات داخلية تسهل تنفيذ اتفاقية ما، من ذلك مثلاً القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، حيث يتضمن قواعد تسهل تنفيذ اتفاقيات دولية أبرمتها ليبيا.⁴⁷⁷

4- الإحالة (صريحة - ضمنية): وهي أن يترك أحد النظامين القانونين أمر البت في مسألة ما إلى النظام القانوني الآخر صراحة (مثالها ما جاء في المادة 13 من قانون الحصانات والامتيازات رقم (21) لسنة 1954)⁴⁷⁸ أو ضمناً عندما يكون تطبيق قاعدة القانون الدولي غير ممكنة إلا بالرجوع للقانون الداخلي أو العكس (مثالها التصديق) فالتصديق على الاتفاقية هو شرط للالتزام الدولة بمعاهدة رسمية في القانون الدولي ولكن كيفية التصديق وإجراءاته والسلطة المختصة به أمر متروك للقانون الداخلي.⁴⁷⁹

ثانياً: الإحالة في مسائل التجريم

حيث نص المشرع الليبي على الإحالة فيما لم يرد بشأنه نص من جرائم الفساد لنصوص اتفاقية مكافحة الفساد،

فإذا كان القانون (الدستوري-العادي) لم ينص على مكانة القانون الدولي في النظام القانوني حيث ظلت هذه المسألة محل جدل فقهي -فهل تسمو الاتفاقية علي التشريع العادي أم تظل معه في نفس المرتبة- حيث يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى القول بأن القواعد الدولية الاتفاقية قواعد داخلية لها نفس درجة أداة التصديق بشرط أن تكون أحكامها الموضوعية قابلة للانطباق المباشر على علاقات القانون الداخلي.⁴⁸⁰

وحيث يهدف التجريم الدولي لبعض الأفعال إلى حماية مصلحة عامة للمجتمع الدولي؛ بالنظر إلى كونها جرائم ذات بعد دولي تهدد بالخطر أو الضرر سلامة المجتمع الدولي ككل أو لأن طبيعتها تخرجها عن مجال اختصاص دولة واحدة، بذلك نجد أن القانون الجنائي الدولي يهدف إلى التنسيق

476 سليم، شمس جمال (آلية دمج المعاهدة وقيمتها القانونية في القانون العراقي) مجلة العلوم القانونية، المجلد 37، الجزء الثاني، شباط 2003م، ص201.

477 الاتفاقية الثنائية بين ليبيا والجزائر في مجال تنقل الأشخاص والإقامة (بتاريخ 1970/5/23-طرابلس)، وأيضاً الاتفاقية الثنائية بين ليبيا وتونس في شأن حق التملك والإقامة وحق التنقل (بتاريخ 1973/6/6-تونس) وغيرها.

478 حيث جري نص المادة كالآتي: "يتمتع الممثلون الدبلوماسيون والموظفون القنصليون والهيئات والأشخاص المذكورين في القسم الثالث من هذا القانون، بالامتيازات والحصانات الأخرى التي يمنحها لهم القانون الدولي أو أي اتفاق تكون ليبيا طرفاً فيه".

479 ضوي، علي، القانون الدولي العام، الجزء الأول المصادر والأشخاص، مكتبة الوحدة، طرابلس، ط8 لسنة 2024م ص66-68.

480 ضوي، المرجع السابق، ص64.

بين الدول في قمع جرائم معينة؛ بحيث يظل الاختصاص الجنائي الوطني هو الأصل. حيث يكتفي القانون الدولي بالتجريم، ويترك للدول مهمة تحديد العقوبة والحكم بها وتنفيذها،⁴⁸¹ كما إن جوهر التجريم الوارد في الاتفاقيات توجيحي بما يعني أن على الدولة الطرف في تلك الاتفاقية أن تعيد النص على تجريم الأفعال الواردة في الاتفاقية بوضوح⁴⁸²،

وفي ظل وجود المبدأ الدستوري (لا جريمة ولا عقوبة إلا نص) فإن التطبيق المباشر لقواعد التجريم المنصوص عليها في الاتفاقية غير ممكن؛ لافتقار القاعدة القانونية محل التجريم للتحديد والوضوح-فصوص الاتفاقية ذاتها غير قابلة للتطبيق الداخلي- وعند تفسير القاضي الوطني للاتفاقية الدولية فهو ملزم بالمبادئ الدستورية، وبقواعد تفسير النصوص الجنائية المتمثلة في التفسير الضيق للنصوص الجنائية وعدم القياس في مسائل التجريم والعقاب والأثر الفوري للنصوص الجنائية ورجعية النص الأصل للمتهم⁴⁸³،

بذلك يمكن القول؛ أنه من غير الممكن للقاضي الجنائي الاستناد على النص المتعلق بالإحالة لنصوص الاتفاقية في مسائل التجريم والعقاب لتعارضه مع مبدأ الشرعية. بالتالي لا بد من (تحويل) القاعدة الدولية إلى قاعدة داخلية وفقاً لما سبق بيانه (آلية التحويل أو الاستقبال) لتطبق على أشخاص القانون الداخلي.

وهذا ما أكدته اتفاقية مكافحة الفساد ذاتها عندما نصت في المادة 9/30 بعنوان (الملاحقة والمقاضاة والجزاءات) " ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظاً حصراً للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقاً لذلك القانون".⁴⁸⁴

المبحث الثاني: النظام القانوني لمواجهة جرائم الفساد التي يرتكبها الشخص المعنوي

Section two: The legal system to confront corruption crimes committed by legal

persons

تقسيم:

عرفنا أن مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم الفساد في القانون الليبي تقتصر على جريمة غسل الأموال؛ ومن هنا يلزم البحث في سياسة تجريم غسل الأموال المرتكب من قبل هذه الفئة في

481 ضوي، المرجع السابق، ص 364-366.

482 المبدأ العام في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو وضع إطار عام للدول في مكافحة وتجريم الفساد، الفصل الثالث بعنوان (التجريم وإنفاذ القانون) جاء بهذا المبدأ بالنص في كل مواد الفصل بالعبارة الآتية: " حيث تتخذ كل دولة طرف التشريعات والتدابير التي تتوافق مع نظامها الداخلي لتجريم الأفعال التالية -المنصوص عليها في الاتفاقية-"

483 اشميلية، عبد الصمد رجب وحامد على شهبوب (حجية الاتفاقيات الدولية أمام القضاء الجنائي الوطني) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أمودجاً، المؤتمر العلمي الأول لمكافحة الفساد في ليبيا من المنظور التشريعي، الجامعة الأسمرية الإسلامية، كلية الشريعة والقانون، سبتمبر 2021، ص 28-29.

484 حيث جاء في الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حول المادة المذكورة بقولها: ويشكل تنفيذ أحكام المادة 30 "فحصاً صحياً" هاماً لنظام العدالة الجنائية لتحديد ما قد يلزم فعله لتعزيز الشعور بإعمال سيادة القانون على نحو ملائم.

(المطلب الأول)، ثم نبحث في سياسة العقاب عن هذه الجريمة والتدابير الوقائية المقننة في هذا الإطار في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: سياسة تجريم غسل الأموال المرتكب من قبل الشخص المعنوي

Subsection I: Policy to criminalize money laundering committed by a legal person

كانت بداية جهود المجتمع الدولي لمواجهة جريمة غسل الأموال في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإحتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا لسنة 1988) حيث نصت علي مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات فقط، ثم جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (اتفاقية باليرمو سنة 2000)، حيث أخذت بذات المفهوم لجريمة غسل الأموال مع توسع في نطاق التجريم -ليشمل الأرباح المتحصلة من عمليات غسل الأموال الناتجة عن أية جريمة وليس فقط جرائم المخدرات- ثم جاء النص على تجريم غسل الأموال بهذا المفهوم الأخير في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003. وبذلك أضحت نصوص تلك الاتفاقيات بمثابة القواعد النموذجية التي يسرت عمل الدول المختلفة في صياغة أو تحديث تشريعاتها الداخلية المتعلقة بتجريم غسل الأموال وإبراز سبل مكافحته⁴⁸⁵.

فلما كانت ظاهرة العوالة قد ألفت بظلالها على البنيان الاقتصادي والمالي للمجتمع؛ مما أدى إلى ظهور العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية والكيانات المنظمة العابرة للحدود؛ مثل الشركات والبنوك ومكاتب الصرافة وغيرها من المؤسسات التي قد تؤدي دوراً في إخفاء أو تمويه أو استثمار أو تملك وإدارة أموال غير مشروعة ناتجة عن صور مختلفة من الجرائم والأنشطة الإجرامية، حيث تساعد هذه المؤسسات الجناة وغيرهم من الجماعات الإجرامية المنظمة على الإفلات من العقوبات المقررة لتلك الجرائم⁴⁸⁶. مما أوعز المشرعين على المستوى الوطني والدولي بضرورة سن نصوص تجرم عمليات التمويه والإخفاء لمصادر الأموال الغير المشروعة التي تديرها هذه المؤسسات وتستثمرها.

عليه سنحاول في هذا المطلب دراسة سياسة تجريم غسل الأموال من خلال فحص التكوين القانوني للجريمة المرتكبة من قبل الشخص المعنوي باستعراض شروطها (الفرع الأول) ثم بيان المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي القائم على إدارة الشخص المعنوي (الفرع الثاني).

الفرع الأول/ شروط المسؤولية الجنائية للمنشآت

Branch one/ Conditions of Criminal Liability of Establishments

نصت المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال على أن "تكون المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة مسؤولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال، إذا ارتكبت باسمها ولحسابها، وتوقع عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة (4/ثانياً) من هذا القانون".

ويعرّف غسل الأموال لغةً؛ من غسل الشيء بإزالة الوسخ عنه وتنظيفه؛ وحيث إن المال؛ كل ما هو قابل للتملك من أشياء. فالشيء المتسخ القذر إذا وضعته في الماء النقي وغسل؛ أصبح نظيفاً.

485 سلامة، محمد عبد الله (مكافحة جرائم غسل الأموال، الجريمة -المسؤولية الجنائية) دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، ط1، 2023م، ص33.

486 سلامة، المرجع السابق نفسه، ص96-97.

زال عنه الوسخ والقذارة- فالمال الناتج عن جريمة يعدّ قدراً يتم إدخاله في عمل يقره القانون لفصله عن مصدره⁴⁸⁷، أما اصطلاحاً: فقد عرفه الفقه بأنه مجموعة من عمليات تجميع الأرباح المحصّلة من الجرائم وإخفاء مصدرها غير المشروع، بهدف إدخالها مرة أخرى في الدائرة المالية المشروعة.⁴⁸⁸ وكنا قد عرضنا آنفاً مفهوماً المنشآت المسؤولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال؛ أما الأفعال المكونة لجريمة غسل الأموال فقد نصت المادة الثانية من ذات القانون على ما يلي "أولاً: يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من أتى سلوكاً من أنماط السلوك التالية:

(أ) تملك الأموال غير المشروعة، أو حيازتها أو استعمالها أو استغلالها، أو التصرف فيها على أي وجه أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها، بقصد تمويل مصدرها غير المشروع.

(ب) تمويل حقيقة الأموال غير المشروعة، أو إخفاء مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو حيازتها.

(ج) الاشتراك فيما سبق بأي صورة من صور الاشتراك.

ثانياً: تكون الأموال غير مشروعة إذا كانت متحصّلة من جريمة، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكولات الملحق بها، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وغيرهما من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تكون الدولة طرفاً فيها."

أولاً: العنصر المفترض لجريمة غسل الأموال:

تفترض جريمة غسل الأموال وجود أموال غير مشروعة متحصّلة من نشاط إجرامي آخر، على اعتبار أن محل الجريمة هو المال الغير المشروع المراد تغيير وإخفاء حقيقة مصدره، بحيث لا يسأل الشخص المعنوي عن النشاط الإجرامي الأصلي؛ وإنما يسأل عن تصرفه في المال المتحصل منه، بقصد تمويله وإخفاء مصدره الغير مشروع.

ويقصد بالأموال الغير المشروعة "الأموال المتحصّلة من جريمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة، مادية أو معنوية، بما في ذلك المستندات التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها".⁴⁸⁹

وهنا أطلق المشرع باب التجريم بالنسبة للجريمة الأولية مصدر المال الغير مشروع أيأ كان نوعها سواء أكانت جنائية أو جنحة أو مخالفة، وسواء كانت جريمة من جرائم الأموال أم من جرائم الأشخاص، تحصل منها الجاني على المال بصورة مباشرة (السرقه والنصب وتبيد المال العام) أم غير مباشرة (الاتجار بالمخدرات، الاتجار بالأعضاء البشرية، الاتجار بالتحف والآثار)؛ وفي ذلك يمكن أن يكون الجاني شخصاً معنوياً أو شخصاً طبيعياً؛ معاقباً على الفعل أم غير معاقب لظروفه الشخصية. ولولم يصدر حكم بالإدانة عن الجريمة الأولية؛ ويستوي في ذلك أن تكون هذه الجريمة منصوباً

487 معجم المعاني الجامع/ <https://www.almaany.com/>

488 عوض، محمد (جرائم غسل الأموال) جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، ط 1، لسنة 2004م، ص15.

489 المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال.

عليها في قانون العقوبات وغيره من القوانين المكمل له؛ أو منصوصاً عليها بموجب قواعد القانون الجنائي الدولي⁴⁹⁰؛ باعتبار أن الهدف من ذلك هو إثبات عدم مشروعية المصدر.

ولما كان مدلول تلك الجريمة مطلقاً ينصرف إلى أي سلوك غير مشروع يضيف عليه المشرع الجنائي وصف الجريمة لاعتدائه على الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية⁴⁹¹، فذلك مدلول المال المتحصل عن هذه الجريمة ورد مطلقاً؛ ينصرف إلى كل ما يُعده القانون مالاّ سواء كان منقولاً، أو ثابتاً، مادياً أو معنوياً، كذلك المستندات المثبتة لملكية هذه الأموال، وبذلك يمكن أن يكون المال غير المشروع نقوداً أو مصوغات ذهبية عقارات أو حقوق واردة على عقارات، أو حسابات ووسائل مصرفية، أو حصص وأسهم وسندات للشركات التجارية وغيرها من المؤسسات المالية.

وهو ما عبرت عنه اتفاقية مكافحة الفساد من اعتبار العائدات الإجرامية التي تكون محلاً لجريمة غسل الأموال بأنها "أي ممتلكات متأتية أو متحصّلة عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جرم"، أما الممتلكات "فهي الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها"⁴⁹².

وهذا العنصر هو بمثابة شريان الحياة بالنسبة لجريمة غسل الأموال، حيث يتم مزاولة نشاط ظاهري مشروع في ذاته، يتم من خلاله إخفاء وتبييض الأموال غير النظيفة، وإدخالها إلى دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني لرأس المال، وبذلك يتم إدماج تلك الأموال القذرة في النظام المالي والاقتصادي المحلي والدولي⁴⁹³.

ثانياً: السلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال:

قامت مجموعة العمل المالي الدولية⁴⁹⁴ (FATF) بتقسيم المراحل التي تمر بها عملية غسل الأموال إلى ثلاث مراحل وهي مرحلة الإيداع ومرحلة الترميم؛ ومرحلة الدمج. والأسلوب المتبع يختلف في كل مرحلة؛ وقد تحصل كل منها بصورة مستقلة عن الأخرى؛ كما قد تقع في وقت واحد، لكن ببلوغ المرحلة الثالثة تكون الأموال القذرة قد تم إخفاء مصدرها غير المشروع تماماً، فتبدو كما لو كانت نظيفة⁴⁹⁵.

وحيث إن جريمة غسل الأموال وفقاً لما جاء في القانون الليبي جريمة سلوك مجرد أو نشاط محض تقتصر على تحديد الواقعة محل التجريم دون اشتراط تحقق نتيجة إجرامية معينة؛ وهو

490 المادة (23) من اتفاقية مكافحة الفساد "يتعين على كل دولة طرف أن تسعى إلى تطبيق الفقرة الأولى- المتعلقة بتجريم غسل الأموال- على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛"

491 سلامة، المرجع السابق، ص 57.

492 المادة (2-د) من الاتفاقية.

493 سلامة، المرجع السابق، ص 67.

494 مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) ويختصر (FATF) وهي منظمة حكومية دولية مقرها في باريس أسست سنة 1989م، تضم 37 عضواً من الدول والمنظمات الإقليمية، تعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي.

495 صالح، هاشم وحمة عبد ربه (المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال في التشريع الليبي) المجلة القانونية، جامعة طبرق، سنة 2012م ص 2483.

بذلك يجرم مختلف صور السلوك المادي الهادف إلى إضفاء مظهر مشروع على الأموال ذات المصدر الإجرامي. وبالتالي لا يلزم تحقق نتيجة ما لاكتمال الركن المادي للجريمة كما في جرائم السلوك والنتيجة⁴⁹⁶، حيث يسأل الشخص المعنوي عن جريمة غسل الأموال -وبغض النظر عن مساهمته في الجريمة الأصلية (مصدر المال الغير مشروع) - عند ارتكاب أحد السلوكيات الآتية:

1- التملك والحيازة والاستغلال والتصرف والتحويل والنقل والإيداع والإخفاء للمال الغير المشروع.

2- تمويه أو إخفاء حقيقة الأموال الغير المشروعة أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو إخفاء الحقوق المتعلقة بها وحيازتها والتصرف فيها.

3- الاشتراك بأي فعل من الأفعال السابقة بأي صورة من صور الاشتراك، وفقاً للقواعد العامة للمساهمة الجنائية⁴⁹⁷.

وبذلك تعدّ جريمة غسل الأموال جريمة مستمرة؛ حيث يستمر الفعل أو الامتناع المكون لها باستمرار تدخل الجاني تدخلاً متتابعاً متجديداً؛ وهي بذلك تماثل ماديات جريمة إخفاء أشياء مسروقة أو متحصلة من جنابة أو جنحة المنصوص عليها في المادة (465 ق ع)⁴⁹⁸،

وهنا يرى جانب من الفقه أن قيام جريمة غسل الأموال واعتبارها جريمة مستمرة لا يتطلب بالضرورة المرور بالمراحل الثلاث السابقة والتي ذكرتها مجموعة العمل المالي الدولية، فمن المتصور تحقق الجريمة بهذه الصورة بعملية مالية واحدة؛ مثال ذلك (عملية شراء ذهب بالنقود المتحصلة من الجريمة مصدر المال القذر) فهذه العملية تشمل توظيف المال الغير المشروع، وتغيير شكله وإخفاء مصدره واستثماره؛ كما قد تُرتكب جريمة غسل الأموال من خلال عدة عمليات مالية وتجارية مركبة ومعقدة لإعاقة اكتشاف مصدر الأموال غير النظيفة.⁴⁹⁹ حيث ترتكب -في كثير من الأحيان- بإيداع المال الغير المشروع في أحد البنوك، أو تحويله إلى عملة صعبة ثم نقله إلى حساب آخر أو دولة أخرى، حيث تجرى عليه عمليات مالية لتمويه وإخفاء مصدره، وهنا يتم استغلال المؤسسات والبنوك في عمليات إدماج المال وتمويه مصدره وإدخاله للنظام المالي والاقتصادي للدولة⁵⁰⁰.

ثالثاً: ارتكاب السلوك الإجرامي باسم الشخص المعنوي ولحسابه:

حيث "تكون المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة مسؤولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال، إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها"⁵⁰¹

496 صالح، المرجع السابق نفسه، ص 2481-2482.

497 المواد (103-102-101-100) من قانون العقوبات.

498 المادة (465) ق ع مكررة (أ) "كل من تسلّم أو أخفى أشياء مسروقة أو محصّلة بأي وجه من الوجوه من جنابة أو جنحة مع علمه بذلك أو مكن الغير من الحصول على شيء من الأشياء المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين" كما قضت المحكمة العليا فيما يتعلق بتحديد معني الجريمة المستمرة، في الطعن الجنائي رقم 51/1265 ق، لسنة 2006: (الجريمة المستمرة تتحقق باستمرار وتجدد الفعل المادي فترة من الزمن وتدخل الجاني تدخلاً متتابعاً متجديداً، أما الجريمة الوقتية فإنها تتحقق بحدوث فعل أو امتناع في وقت محدد ولو استمرت الآثار المترتبة عليها) في هذا السياق انظر: بارة، الأحكام العامة للجريمة، مرجع سابق، ص 156.

499 سلامة، المرجع السابق، ص 68.

500 شحده، دانة نبيل (الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال) رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، الأردن سنة 2018م، ص 34.

501 المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال

فطالما أن الشخص المعنوي كيان قانوني يحمل اسماً ويباشر تصرفات مالية وتجارية تفرض عليه التزامات وواجبات وتنشئ له حقوق وامتيازات؛ بما يعني توافر الأهلية القانونية لديه-ولما كانت إرادة الشخص المعنوي تتمثل في مجموع إرادات أعضائه والمساهمين فيه-فيكفي ارتكاب السلوك المجرم باسم الشخص المعنوي أو لحسابه؛ لقيام قرينة على إرادة ارتكاب ماديات الجريمة، وتحقق القصد الخاص منها المتمثل في نية تمويه وإخفاء مصدر المآل الغير مشروع.

وهنا لم يفرق المشرع في المسؤولية الجنائية بين كون الفعل المجرم ارتكب باسم الشخص المعنوي أو لحسابه؛ ذلك أن النشاط الإجرامي قد يرتكب باسم الشخص المعنوي ولا يكون لحسابه أو العكس وهنا تتحقق المسؤولية الجنائية في الحالتين طالما ارتكب النشاط لغرض تمويه وإخفاء مصدر الأموال الغير المشروعة، بتوظيفها أو تحويلها واستثمارها أو الاشتراك بأي فعل مما سبق؛ تمهيداً لإدماجها-الأموال القذرة- في التعامل الاقتصادي المشروع.

ومن هنا تتحقق المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي غير أنها لا تحول دون مساءلة الشخص الطبيعي إذا ثبت مساهمته في الجريمة بارتكابه فعل أو امتناعه عما يلزم القانون القيام به.

الفرع الثاني/ المسؤولية الجنائية للمسؤول عن الإدارة الفعلية

Branch two/ Criminal Liability of the person Responsible for Actual Management

نصت اتفاقية مكافحة الفساد المادة (3/26) فيما يتعلق بتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية على أن "لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم"

وحيث نصت المادة (5) من قانون مكافحة غسل الأموال بأن يعاقب "كل مسؤول أو موظف في منشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية يعلم بوقوع سلوك في منشأته، يتصل بجريمة غسل الأموال ويمتنع عن الإبلاغ عنه إلى الجهة المختصة".

بذلك لا تحول المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية دون قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين يتولون إدارة الشخص المعنوي سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء في جرائم غسل الأموال التي يسأل عنها الشخص المعنوي⁵⁰²، وبذلك أصبح مبدأ ازدواج المسؤولية بين الشخص الطبيعي والمعنوي عن ذات الجريمة من أهم المبادئ القانونية التي أخذت بها تشريعات مكافحة غسل الأموال⁵⁰³.

وتتحقق هذه المسؤولية في القانون الليبي بتوفر شرطين:

- 1- العلم بالجريمة: حيث ينبغي لقيام مسؤولية الشخص المسؤول عن الإدارة أو الموظف، أن يعلم بوقوع إحدى جرائم غسل الأموال؛ ومن ثم تنتفي مسؤوليته إذا وقعت الجريمة دون علمه بها.

502 نصت المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو سنة 2000): "تترتب مسؤولية الهيئات الاعتبارية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم".
503 سالم، شحاته أسماعيل (المسؤولية الجنائية والعقاب عن جريمة غسل الأموال في القانون الليبي-دراسة مقارنة) مجلة البحوث القانونية، جامعة مصراته، السنة الرابعة، العدد 1، أكتوبر 2014م، ص20.

2- الامتناع عن الإبلاغ عن الجريمة: وبذلك استلزم المشرع شرط يتمثل في سلوك سلمي من المسؤول أو الموظف بحيث يعلم بوقوع فعل في منشأته، يتصل بجريمة غسل الأموال ولكنه يمتنع عن الإبلاغ عنه للجهة المختصة.

وهذه الشروط جاء بها أيضاً نص المادة (115) من قانون المصارف: "في الأحوال التي تنسب فيها الجريمة إلى مصرف، يعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بذات العقوبة المقررة لها، إذا ثبت علمه بها ولم يتخذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون وقوعها"، فلما كان لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن يوقع على المصارف والمؤسسات الخاضعة له جملة من العقوبات الإدارية⁵⁰⁴، إلا أن هذا لا يمنع من مساءلة الشخص الطبيعي المسؤول عن الإدارة الفعلية للمصرف-جنائياً- إذا ثبت علمه بالجريمة، وامتنع عن القيام بما يحول دون وقوعها.

المطلب الثاني: سياسة العقاب والتدابير الوقائية ضد الشخص المعنوي

Subsection II: Punishment policy and preventive measures against the legal

person

مواجهة جرائم الفساد تستدعي إلى جانب العقاب؛ تدابير تمكنا من مواجهة الظاهرة قبل حدوثها، أي مواجهة الخطر الكامن في سلوكيات ما، ومحاولة تدارك تفاقم الخطر بعدة آليات لم تغيب عن ذهن واضعي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن المعلوم أن الوقاية تسبق العلاج فكذا التدابير الوقائية تسبق التجريم والعقاب وهكذا الترتيب الذي سارت عليه الاتفاقية.

وهنا نجد أن سياق البحث واستعراضنا لسياسة تجريم غسل الأموال في إطار بحث النظام القانوني لمواجهة الفساد يتطلب طرح مسألة العقاب عن جريمة غسل الأموال كجريمة فساد في (الفرع الأول) ثم نطرح تالياً التدابير الوقائية والتعاون الدولي لمواجهة الفساد في (الفرع الثاني)

الفرع الأول/ عقوبة الشخص المعنوي

Branch one/ Penalties Imposed on legal Person

لما كانت العقوبة الجنائية هي إلام يفرضه القانون ويطبقه القضاء عن طريق محاكمه على من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جريمة، أي هي الإثر المترتب عن السلوك الإجرامي الذي أضر أو هدد بالضرر مصالح اجتماعية أو فردية محل اعتبار من المشرع⁵⁰⁵

فقد كان من بين أسباب الاعتراض على إسناد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، أن العقوبات المنصوص عليها، وخاصة العقوبات السالبة للحرية، لا يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي ولكن سرعان ما ثبت ضعف هذا الرأي وعدم صحته، وذلك بعد أن تأكد على وجه قاطع وفقاً للاتجاه والتشريعات الحديثة، إمكانية خضوع الشخص المعنوي إلى عقوبات جنائية تتلاءم مع طبيعته.⁵⁰⁶

504 المادة 56 من قانون المصارف: نصت على جملة من الاختصاصات لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تهدف إلى وضع " الضوابط اللازمة لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وله في سبيل ذلك توقيع جملة من العقوبات على المصارف والمؤسسات التي تخالف الضوابط المذكورة والتي من بينها: مخالفة شروط إدخال النقد الأجنبي، مخالفة شروط الإذن والترخيص، مخالفة شروط المراجعة وتقييم الأصول العقارية، تقديم وثائق أو بيانات مزورة أو وهمية.

505 بارة، محمد رمضان (الأحكام العامة للعقوبة والتدابير الوقائية) الجزء الثاني، مكتبة الوحدة، ط3، لسنة 2024م، ص7.

506 ناصر، رامي يوسف محمد، مرجع سابق ص79.

فقد أثبتت التجارب فشل مساءلة الشخص الطبيعي وحده حتى ولو اقتصر على الرئيس الأعلى للشخص المعنوي الخاص، ولن تكون العقوبة رادعة، ولا الحماية الجنائية للمصلحة العامة كافية؛ كما لن تصطدم مع مبدأ المساواة إذا لم تتم معاقبة الشخص المعنوي الخاص عن جرائم الفساد، بل سيؤدي ذلك إلى تطاول ما يعرف بالمجرم الجماعي؛ وهو الشخص المعنوي الخاص- استناداً إلى الاكتفاء بعقوبة الشخص الطبيعي الذي لا تفي ذمته المالية بقيمة العقوبة المالية- عند اعتدائه على الصالح العام، اعتداء يشكل جريمة يترتب عليها المسؤولية الجنائية لمركبها.⁵⁰⁷

أولاً: العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال

لما كان الشخص الطبيعي يخضع لمبدأ المسؤولية المزدوجة مع الشخص المعنوي عن ذات الجريمة فإن العقوبة المقررة للشخص الطبيعي وهي "عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين"⁵⁰⁸، أما عقوبة الشخص المعنوي المسؤول عن جريمة غسل الأموال تتمثل أن "تعاقب المنشأة التي ترتكب الجريمة باسمها أو لحسابها بغرامة تعادل ضعف المال محل الجريمة مع مصادرة المال. وفي حال العود يُحكم، بالإضافة إلى ذلك بسحب الترخيص، وغلق المنشأة"⁵⁰⁹

-ومن هنا فالجزاء المقرر للشخص المعنوي عن جريمة غسل الأموال يتمثل في العقوبات الآتية:
1- الغرامة:

وهي العقوبة الأصلية المقررة للجريمة، ويقصد بالعقوبة الأصلية، العقوبة الأساسية التي يقرها القانون للجريمة والتي يجب على القاضي أن ينطق بها عند الحكم بالإدانة⁵¹⁰، ولا يتوقف الحكم بها على الحكم بعقوبة أخرى، وقد حددت المادة (17) ع ، العقوبات الأصلية ومن من بينها (الغرامة).

والغرامة هي "إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزانة الدولة المبلغ المقرر في الحكم، ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن مائة درهم بأي حال من الأحوال"⁵¹¹ وبذلك فهي تتضمن معني الإيلاء المادي الذي يرد على الذمة المالية للمحكوم عليه بحيث تنتقص منها أو تحمّلها بدين للدولة.

وحيث تعاقب المنشأة التي ترتكب الجريمة باسمها ولحسابها بغرامة تعادل ضعف المال محل الجريمة فهي غرامة نسبية؛ باعتبار أنها غير ثابتة المقدار في حدها الأقصى أو الأدنى في النص، وإنما يحددها نص التجريم بنسبة معينة من المال محل الجريمة وهي في هذا النص ضعف المال محل الجريمة.⁵¹²

507 الزعبي، مخلص إبراهيم، مرجع سابق، ص 128.

508 المادة (5) من قانون مكافحة غسل الأموال.

509 المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال.

510 انظر المادة (18) ق ع، وأيضاً: بارة، الأحكام العامة للعقوبة والتدابير الوقائية، المرجع السابق، ص 16.

511 المادة (26) ق ع.

512 فيما يتعلق بتمييز الغرامة كعقوبة جنائية قضت المحكمة العليا بأنه (ليست الغرامة في جميع الأحوال عقوبة جنائية، فهي لا تكون كذلك حتى يقرها قانون العقوبات أو ما يتبعه من قوانين جنائية خاصة أو لوائح لتكون جزاء على عمل إيجابي أو سلب يراه القانون جريمة). طعن جنائي رقم 101/2 بتاريخ 12-12-1956، ج 2، ص 30.

2- المصادرة:

بجانب العقوبة الأصلية المقررة لجريمة غسل الأموال، قرر المشرع عقوبة المصادرة بوصفها عقوبة تكميلية وجوبية، يحب على القاضي النطق بها إلى جانب العقوبة الأصلية، بالنسبة للأموال التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

والمصادرة هي (نزع ملكية المال جبراً وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابل، على خلاف الغرامة التي تتمثل في تحميل ذمة المحكوم عليه بدین للدولة)⁵¹³، وقد عرفت اتفاقية مكافحة الفساد؛ المصادرة بأنها "تشمل التجريد، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة"⁵¹⁴.

والمصادرة تكون بالنسبة للأشياء التي تم ضبطها من السلطات العامة بمناسبة ارتكاب جريمة معينة، باعتبار أن المصادرة لا يقضى بها بحسب القاعدة الواردة في المادة (163 ق ع)، إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه⁵¹⁵. لأجل ذلك نظم قانون مكافحة غسل الأموال إجراءات التجميد والتحفظ والحجز على الحسابات والأموال والوسائط المشتبه في علاقتها بجريمة غسل الأموال.⁵¹⁶

3- سحب الترخيص وغلق المنشأة:

هذه العقوبة تتمثل في إنهاء وجود الشخص المعنوي، حيث إن سحب الترخيص؛ يعتبر بمثابة الحكم بفقدان الأهلية القانونية للشخص المعنوي، أما غلق المنشأة فهو إنهاء للوجود الواقعي للمنشأة وهو بذلك يماثل الحكم بالإعدام للشخص الطبيعي بإنهاء حياته، وقد قرره المشرع كعقوبة مشددة تطال الشخص المعنوي في حال العود للجريمة.

ثانياً: عقوبة جريمة غسل الأموال في قانون تجريم الفساد

نصت المادة (25) المعدلة من هذا القانون على الآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات أو غرامة لا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: أي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 3 من هذا القانون".

ولما كان قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد اعتبر جريمة غسل الأموال من جرائم الفساد التي تدخل اختصاص الهيئة المذكورة، وأحالتنا القانون الأخير لقانون مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بشق التجريم، ولكنه احتفظ بشق العقاب حيث تضمنته المادة 25 المذكورة آنفاً. ودون مراعاة معيار التناسب بين الفعل والجزاء؛ فإن كل جرائم الفساد تطبق عليها العقوبات⁵¹⁷ الآتية:

513 طعن جنائي رقم (ق/3)، بتاريخ 28-12-1955، مجلة المحكمة العليا، ج1، ص233.

514 المادة (3) (ز) من الاتفاقية

515 بارة، المرجع السابق نفسه، ص90-91.

516 المادة (7) من قانون مكافحة غسل الأموال، وهذا السياق جاء في إطار الالتزام بما جاء في اتفاقية مكافحة الفساد، المادة (31) بعنوان التجميد والحجز والمصادرة: "تتخذ كل دولة طرف إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت في ارتكاب أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية"

517 المادة (30) من اتفاقية مكافحة الفساد "تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية خاضعاً لعقوبات تُراعى فيها جسامة الجرم"

1- عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبذلك تغير وصف الجريمة من جنحة معاقب عليها بالحبس في القانون الأول إلى جناية؛ في التعديل الأخير وذلك فيما يتعلق بعقوبة الشخص الطبيعي.

2- عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة ألف دينار، وهنا أصبحنا أمام عقوبة غرامة ثابتة أي محددة المقدار في حدها الأقصى، ومما لا شك فيه أن الغرامة النسبية-تحقق مرونة وتناسب بين الجريمة والعقوبة بشكل أكبر، بحيث أن ربط العقوبة بمقدار يعادل ضعف المال محل الجريمة يجعل العقوبة أكثر عدالةً، وتحقيقاً للردع العام والخاص من الغرامة الثابتة-على فرض كانت الفائدة التي يجنيها المجرم من جريمة غسل الأموال تفوق مقدار الغرامة الثابتة- وهذا متصور في جريمة غسل الأموال باعتبارها جريمة منظمة هدفها الأساسي غسل العائدات الإجرامية التي تقدر بمبالغ هائلة في كثير من الأحيان.

3- أن يحكم بكلتا العقوبتين معاً، وهنا يتضح أن المشرع وإن كان قد نص على عقوبة الغرامة إلا أنه لم يتصور عقوبة الشخص المعنوي-بدليل جعله للعقوبة تبادلية بين السجن والغرامة- وهي العقوبة المتصورة للشخص الطبيعي.

وبذلك يتضح أن النص الخاص بجريمة غسل الأموال، انفصل فيه شق التجريم عن شق العقاب مما يضعف من قوة النص وقدرته على تحقيق أهدافه المتمثلة في العدالة والمساواة والردع بنوعيه العام والخاص، كما إن النص الأخير يكتنفه الغموض فهل العقوبة المقررة فيه-الغرامة- يمكن أن تنال من الشخص المعنوي-على اعتبار أنه نص على شمول العقوبة المذكورة فيه لأي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها فيه؟ وما مصير العقوبات الأخرى الواردة في النص السابق الخاص بجريمة غسل الأموال؟

وحيث إن القول- بإعمال القاعدة التي تقضي بأن النص اللاحق يلغي النص السابق فيما اشتمل عليه من مسائل يجعلنا أمام نصوص متضاربة تفتقر للوضوح المطلوب في النص الجنائي، مما يصعب الأمر على القضاء في إعمال النص الخاص بمسؤولية الشخص المعنوي خصوصاً أن هذا النص هو استثناء على الأصل العام، وبذلك لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.

الفرع الثاني/ التدابير الوقائية والتعاون الدولي لمواجهة جرائم الفساد

Branch two/ Preventive Measures and International Cooperation in the Fight

Against Corruption Crimes

التدابير الوقائية الوسيلة الثانية- إلى جانب العقوبة - التي أقرها المشرع الليبي لمكافحة جرائم الفساد، ويقصد بالتدابير الوقائية مجموعة الإجراءات التي يقرها المشرع لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في ظاهرة ما؛ وحماية المجتمع من أخطارها.⁵¹⁸

فنظراً لأهمية وشيوع جريمة غسل الأموال على المستوى الدولي فقد وضعت الاتفاقية محل الدراسة تدابير وقائية لمنع وقوعها وذلك بأن تقوم كل دولة بإنشاء نظام داخلي للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية التي تقدم خدمات في

518 بارة، محمد رمضان ، المرجع السابق، ص225.

مجال إحالة الأموال أو كل ماله قيمة؛ مع الاسترشاد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال وتنمية وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي.⁵¹⁹

أولاً: التدابير الوقائية لمواجهة الفساد

نصت المادة (13) من قانون مكافحة غسل الأموال بأن "على كافة الجهات المختصة بالترخيص أو الإذن للمنشآت بممارسة أنشطتها والجهات المكلفة بالرقابة والتفتيش عليها، وضع الآليات المناسبة للتأكد من التزامها بالنظم واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وإخطار وحدة المعلومات في المصرف المركزي بالحالات المشبوهة فور اكتشافها". من خلال ذلك يمكن استخلاص عدة وسائل أو خطوات انتهجها المشرعون كتدابير وقائية لمواجهة جرائم الفساد أهمها:

1- الإفصاح عن مصدر الأموال التي يتم إدخالها إلى الدولة:

الإفصاح هو الإعلان عن مصدر الأموال التي تبلغ مقدار معين ويتم إيداعها في المصرف؛ حيث يحدد المصرف المركزي الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى الدولة نقداً، دون الحاجة إلى الإفصاح عنها وعن مصدرها؛ وبذلك يحظر إدخال النقد الليبي إلى ليبيا أو إخراجها منها إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بقرارين شرقي الجريدة الرسمية.⁵²⁰ ونظام الإفصاح أقرته اتفاقية مكافحة الفساد فيما يتعلق بتدابير منع غسل الأموال حيث "تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول عبر حدودها ودون إعاقه حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور، ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول عبر الحدود".⁵²¹

2- تقديم التقارير:

تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي بفحص حساباتها من خلال مراجعين قانونيين؛ وايضاً تقويم الأصول العقارية من خلال المكاتب أو بيوت الخبرة، وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، كما يلتزم كل مصرف بأن ينشئ ضمن التنظيم الإداري للمصرف وحدة إدارية تسمى "وحدة الامتثال" تتولى متابعة التعليمات الرقابية الصادرة من مصرف ليبيا المركزي ومتابعة مدى امتثال المصرف والتزامه بالمعايير التي تحكم العمل المصرفي، وتقديم تقرير دوري عنها يقدم لمصرف ليبيا المركزي.⁵²²

في المقابل؛ تتولي "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال" تلقي التقارير والبلاغات عن المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة؛ وتقوم بدراسة البلاغات وإعداد تقرير عنها يرسل إلى "وحدة المعلومات المالية" في مصرف ليبيا المركزي، ليتولى المحافظ اتخاذ الإجراءات اللازمة.⁵²³

519 بعض التدابير الواردة بالمادة 14 من الاتفاقية.

520 المادة (8) من قانون مكافحة غسل الأموال، والمادة (49) (103) من قانون المصارف، ولضمان التقيد بالخطر المذكور نصت المادة الأخيرة على عقوبات توقع على المصرف المخالف.

521 المادة (14) (2) من اتفاقية مكافحة الفساد.

522 المادة (83) من قانون المصارف.

523 المادة (10-11-12) من قانون مكافحة غسل الأموال.

3-التتبع وجمع المعلومات:

ولهذه الوحدة " وحدة المعلومات المالية أن تتبادل مع نظيراتها في الدول الأخرى المعلومات والتقارير عن الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسل أموال، وذلك وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو وفقاً لقواعد المعاملة بالمثل".⁵²⁴

وحيث إن للنائب العام بناءً على طلب من جهة قضائية بدولة أخرى، أن يأمر بتتبع الأموال الناتجة عن جريمة غسل أموال، أو الوسائط المستخدمة فيها، أو تجميدها، أو التحفظ عليها. كما أجاز القانون الاعتراف بحجية أي حكم أو أمر قضائي يقضى بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجريمة غسل أموال في حال كانت الدولة ترتبط مع ليبيا باتفاقية تعاون قضائي أو وفقاً لقواعد المعاملة بالمثل.⁵²⁵

4-متابعة الأجهزة الرقابية:

أ-هيئة الرقابة الإدارية: أنشئت بموجب القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديله بموجب القانون رقم (17) لسنة 2016م، تهدف هذه الهيئة إلى تحقيق الرقابة الإدارية على الأجهزة التنفيذية في الدولة (الوزارات -المصالح والإدارات المحلية -السفارات والقنصليات الليبية بالخارج والمؤسسات العامة) ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسئولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، وهنا وإن كانت هذه الرقابة تمارس على شخص عام يؤدي خدمة عامة وهي تحقيق الصالح العام؛ مما يجعله غير مسؤول جنائياً حيث أن القانون أوجد هذه الهيئة لتحقيق رقابة على أعمال الوظيفة العامة، وضمان جودة خدمات الإدارة التي تقدمها للمواطنين. فإن الهيئة تتولى أيضاً الرقابة على الشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لحساب الجهات السابقة، وحيث منح أعضاء هذه الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي فإن تحرياتهم قد تؤدي للكشف عن جرائم فساد قد ترتكبها أشخاص معنوية مسؤولة جنائياً.⁵²⁶

ب-ديوان المحاسبة: أوجده القانون رقم (19) لسنة 2013م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، فنص على إنشاء هيئة تسمى ديوان المحاسبة، تختص أيضاً بالرقابة على الوزارات والمؤسسات والأجهزة العامة وتتولى تطبيق الضوابط الرقابية على المال العام؛ والكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ومن بينها مصرف ليبيا المركزي، الذي يضطلع بدور أساسي في مكافحة غسل الأموال.⁵²⁷

524 المادة (9) من قانون مكافحة غسل الأموال.

525 المادة (15) من قانون مكافحة غسل الأموال.

526 المادة (24-25) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

527 انظر: المادة (25) من قانون المصارف وأيضاً انظر: المادة (1)، (2) من القانون رقم 19 لسنة 2013م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

5-تلقّي إقرارات الذّمة المالية:

إقرار الذّمة المالية هو الإفصاح عن الممتلكات⁵²⁸، حيث تباشر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2014م، اختصاص تلقّي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها،

وفي هذا السياق نص قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على اعتبار جنائية " يعاقب عنها بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات أو غرامة لا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً.. كل من قدم بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو لم يذكر البيانات الواجب توافرها في إقرار الذمة المالية، أو امتنع عن تقديمه بغير عذر مقبول يقبله رئيس الهيئة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو غرامة لا تزيد على خمسون ألف دينار، كل ليبي أخل بتقديم إقرار بالذمة المالية خلال ستون يوماً من تاريخ تبليغه بدون عذر مقبول يقبله رئيس الهيئة"

وهنا نرى أن الالتزام بتقديم إقرار بالذمة المالية هو تديروقي؛ هدفه الوقاية من جرائم الفساد التي قد ترتكبها فئة معينة لها صلة بالوظائف العامة أو المال العام⁵²⁹، وحيث إنّ المشرع اعتبر أن التحايل بشأن بيانات الإقرار أو التخلّف عن تقديمه؛ جنائية تُخضع مرتكبها للعقاب، فإنه يلاحظ في هذا النص أنه لم يفترض وجود الشخص المعنوي، كما هو الحال في كل العقوبات الواردة في قانون مكافحة الفساد،

سادساً: منع تضارب المصالح

تضارب المصالح يقصد به الازدواج بين العمل في القطاع العام وامتلاك شركات لها تعاملات مع القطاع نفسه⁵³⁰؛ وقد كان قانون مكافحة الفساد قد نص على أنه "لا يجوز لرئيس الهيئة أو وكيلها أو موظفيها أثناء توليهم وظائفهم شغل أية وظيفة عامة أو ممارسة أي نشاط آخر سواء كان ذلك النشاط تجاري أو صناعي أو مالي أو خدمي"⁵³¹ يفهم من هذا التديروقي الحيلولة دون استغلال المال العام لتحقيق أرباح شخصية، ولكن ماهي آليات منع التعارض؟

فقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة؛ على منع تضارب المصالح من خلال عدة آليات تتمثل في وضع معايير تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص بتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص؛ واتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في إنشاء وإدارة الشركات. وفرض قيود حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة على ممارسة الموظفين العموميين لأعمال القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم⁵³². وبذلك نحتاج لتصور معظم هذه الآليات في التشريعات الوطنية المعنية بالفساد وتفعيلها على أرض الواقع، باعتبار أن تضارب المصالح هو أحد العناصر المغذية للفساد داخل مؤسسات القطاع العام والخاص.

528 المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "الذمة المالية: مجموع ما يملكه الخاضع وزوجه، وأولاده القصر من أموال عينية، أو رقيمة، أو عقارية، أو منقولة في داخل ليبيا، أو خارجها، بما في ذلك الأسهم

529 انظر في هذا الشأن: القانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.

530 التقرير العام لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2022م، ص52.

531 مادة (12) من قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

532 المادة (12) من الاتفاقية.

وهنا نرى أن للتدابير الوقائية المتعلقة بجرائم الفساد مفهوم يخرجها عن المفهوم التقليدي للتدابير الوقائية في قانون العقوبات؛ الذي من شروطه ارتكاب جريمة سابقة وتوافر حالة الخطورة الإجرامية لدى الجاني، وهذا الخروج عن المفهوم التقليدي أمر لازم وهو يعكس خطورة الجريمة وأيضاً خطورة مرتكبها - الذي هو في كثير من الأحيان الشخص المعنوي - بما يتطلب تدابير وقائية بمعايير وشروط مختلفة.

ثانياً: التعاون الدولي في مواجهة جرائم الفساد

يعتبر التعاون الدولي شرطاً أساسياً لنجاح السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عموماً؛ وجرائم الفساد على وجه الخصوص⁵³³، يعيق هذا التعاون الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تستخدمها كل دولة على حدة في تشريعاتها الداخلية، حيث يعتبر قانون الدولة -المقدم إليها الطلب -الأساس القانوني لإجراءات المساعدة، كما إن هذه المساعدة غالباً ما تتم بين الدول التي بينها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو وفقاً لقواعد المعاملة بالمثل⁵³⁴. فلما كان الجناة في قضايا الفساد يلجؤون في أغلب الأحيان لوسائل متعددة لإخفاء وتهريب الأموال من خلال إنشاء كيانات مالية وهمية داخل الدولة وخارجها، وحسابات بنكية متعددة، وقد لا تستغرق عملية تحويل الأموال في كثير من الأحيان سوى بضع ثوان من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، الأمر الذي يتطلب دوماً مواكبة التشريع الدولي والاتساق مع أحكامه على المستوى الوطني لتغطية كافة الأعمال الإجرامية المتلاحقة ولضمان استمرار المساعدات القضائية والتعاون الدولي بين كافة الدول⁵³⁵.

وبذلك كان لزاماً على الدول أن تتعاون لتوفير مساعدة قانونية متبادلة لمواجهة الفساد، حيث تنص المادة (46) من الاتفاقية على أن "تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدات القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية".

وفي هذا السياق صاغت اتفاقية مكافحة الفساد عدة مبادئ لترسيخ التعاون الدولي في مجال استرداد الممتلكات والأصول المتأتية من أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية:

-وهذه المبادئ تتمثل في الإطار القانوني لعملية التعاون لاسترداد الأموال والتي تتراوح بين:

- 1- المصادرة للأموال المنهوبة بناءً على أمر أو حكم قضائي وطني بالإدانة؛ وهذا يعني إعطاء حجية للأمر أو الحكم القضائي الوطني القضائي في دولة أجنبية، أو المصادرة دون إدانة قضائية في

533 المادة (59) من الاتفاقية " تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي "

534 Muammar H O, 'Mutual legal assistance as a mechanism for international cooperation in corruption cases ' (2021) 8(2) *Al Bahith Journal for Academic Studies* 717.

535 ممدوح، يوسف (التعاون الدولي في إطار استرداد أموال الفساد) مجلة الباحث العربي، مجلد2، العدد 3، سنة 2021، ص255

<http://doi.org/10.57072/ar.v2i3.74>

الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجناة بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى.⁵³⁶

2- الادعاء المدني، باعتبار أن الدولة مقدمة الطلب هي المالكة الشرعية ومن ثم فإن لها حق المطالبة باسترداد المال أو التعويض عن الضرر.⁵³⁷

3- طلب المساعدة القانونية والقضائية.

_ كما يظهر الإطار غير الرسمي للتعاون في تبادل المعلومات والاستخبارات من خلال المراسلات والتقارير واللقاءات غير الرسمية بين مسئولتي الدولتين. والذي قد يتخذ صور مذكرات التفاهم بين الأجهزة التنفيذية للدولتين، كما إن مكاتب أو هيئات استرداد الأموال-تبعاً لأدوارها المحددة- تعد قنوات مفيدة لتبادل المعلومات⁵³⁸. وهذا الإطار غير الرسمي لعملية استرداد الأموال قد يكون أكثر فاعلية في مواجهة سرعة الجريمة وانتشارها.

ومن هنا فالتعاون الدولي لاسترداد الأموال⁵³⁹، لا يقتصر فقط على مرحلة الاسترداد، بل يبدأ من مرحلة الإفصاح ثم التتبع وجمع المعلومات وحتى تمام عملية الاسترداد، وهو ما أشارت إليه بصفة خاصة المادة (51) من الاتفاقية على إن "استرداد الموجودات... هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال".

بذلك يتطلب العمل على استرداد الأموال المنهوبة تبني نهج متكامل، يكون أولاً بمواجهة كل صور الفساد التي نصت عليها الاتفاقية، وثانياً؛ فحص كل واقعة على حدة، وتحديد ما يسمح به قانون الدولة التي توجد بها الأموال من خيارات⁵⁴⁰.

ومن هنا يمكن القول بأن تفعيل أليات التعاون الدولي تتطلب ضرورة مواكبة التجريم بمختلف صوره وخصوصاً جرائم الكيانات العابرة للحدود، ما يؤكد على أهمية تقنين المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بطريقة تسد ثغرات الجريمة من الناحية الموضوعية والإجرائية وتمكن من ملاحقة الجناة أينما كانوا، ومهما تعددت وسائلهم في سلب الأموال والأصول الليبية في الداخل والخارج.

الخاتمة Conclusion

من خلال استقراء النصوص المعنية بجرائم فساد الأشخاص المعنوية على الصعيدين الوطني والدولي، توصلت لجملة من الاستنتاجات والتوصيات كما يلي:

536 المادة (54) (أ)(ب) من الاتفاقية.

537 المادة (53) من الاتفاقية.

538 دليل استرداد الأموال (دليل إرشادي للممارسين) الإصدار الثاني، البنك الدولي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ص 232. <https://star.worldbank.org/sites/default/files/2022>

539 وفقاً لتقدير منظمة ((GFI)) Global Financial Integrity منظمه بحثية غير حكومية - فإن حجم التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية بلغت 620-970 مليار دولار أمريكي في عام 2014، كما تخسر أفريقيا وحدها سنوياً مليار دولار أمريكي من التدفقات المالية غير المشروعة، لجنة الأمم المتحدة للتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا UN High Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa ووفقاً لتقديرات مبادرة استرداد الأصول المنهوبة The Stolen Asset Recovery Initiative (Star) فقد تم استرداد 147,2 مليون دولار فقط عن الفترة من عام 2010-2012 من إجمالي مئدر 20-40 مليار دولار مستولى عليها سنوياً

540 بو حمرة، الهادي علي(استرداد الأموال المنهوبة محاولة للنظر في طرق بديلة أو موازية) مجلة البحوث القانونية، العدد 12 لسنة 2021م، ص5.

أولاً/ الاستنتاجات Findings

- 1- معالجة المشرع لجرائم الفساد التي يرتكها الشخص المعنوي كانت وليدة التزامها الدولي: في ظل نظام قانوني لا يعترف إلا بمسؤولية الشخص الطبيعي؛ وبالتالي تواجه هذه النصوص عدة عقبات قانونية وعملية في سبيل تطبيقها بما يضعف فاعلية النص في مواجهة خطورة الظاهرة.
- 2 - مسؤولية الأشخاص المعنوية تقتصر على جريمة غسل الأموال دون غيرها من جرائم الفساد، كما أن هذه المسؤولية قاصرة على ماديّات جريمة غسل الأموال دون الجرائم التي تشكل النشاط الأصيل فيها؛ إضافة إلى أن العقوبة المقررة للجريمة ضد الشخص المعنوي يشوبها الغموض وعدم التحديد.
- 3- لمّا كان المشرع الليبي قد أوجد نصوص تحمّل الشخص المعنوي المسؤولية الجنائية الناشئة عن التصرفات التي تتم باسمه أو لحسابه، إلى جانب مسؤولية الشخص الطبيعي الذي يديره أو يمثله؛ فهذا يفصح عن رغبة المشرع في إدخال هذه الفئة داخل دائرة المساءلة الجنائية.
- 4- وضع الإطار العام لمسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكها عمومًا، وجرائم الفساد خصوصًا يمهّد الطريق لتفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بالفساد ويفتح باب التعاون الدولي والمساعدة القضائية لاسترداد الأموال والأصول الليبية المنهوبة في الخارج.
- 5- إمكانية تحقيق التنمية داخل المؤسسات الجنائية والدفع نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية نظراً لحجم الأموال التي من الممكن تحصيلها من خلال مواجهة جرائم الأشخاص المعنوية والكيانات العابرة للحدود.

ثانياً/ التوصيات Recommendations

- 1- لمّا كانت الشخصية القانونية هي مناط مسؤولية الشخص المعنوي؛ فإننا في حاجة إلى تضمين مسؤولية الشخص المعنوي وتحديد نطاقها في الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية، بذلك تتحمّل هذه الفئة المسؤولية عن كل جرائم الفساد؛ وغيرها من الجرائم -التي لها قدرة ارتكابها - المنصوص عليها في قانون العقوبات.
- 2- إذا كنّا نرى أهمية دور المشرع الليبي في إنشاء هيئات رقابية تمارس دور فعال في مواجهة جرائم الفساد قبل وقوعها أحيانًا. إلا أن الأمر يتطلب تصور وجود الشخص المعنوي في الأحكام العامة للعقوبة والتدابير الوقائية أيضاً.
- 3- ضرورة وضع إطار إجرائي مكافئ لنصوص التجريم والعقاب بما يتماشى مع الطبيعة القانونية للشخص المعنوي؛ ويضمن فاعلية النص الموضوعي ويحقق مبدأ الشرعية الإجرائية.

قائمة المراجع Bibliography

أولاً/ المراجع العربية

1- الكتب

أ/ الكتب العامة

- 1- بارة، محمد رمضان، الأحكام العامة للجريمة، مكتبة الوحدة، طرابلس، ج1، ط2، لسنة

2022م.

- 2-بارة، محمد رمضان، الأحكام العامة للعقوبة والتدابير الوقائية، مكتبة الوحدة، طرابلس، ج2، ط3، لسنة 2024م،
- 3-بو حمرة، الهادي علي، الموجز في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، مكتبة طرابلس العلمية العالمية، طرابلس ليبيا، ط4، لسنة 2023م.
- 4-حمودة، فرج سليمان، الوجيز في الشركات التجارية، دراسة في ضوء قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م، مكتبة الوحدة، طرابلس، ط2، لسنة 2021،
- 5-ضوي، علي، القانون الدولي العام، مكتبة الوحدة، طرابلس، ج1، ط8، لسنة 2024م.
- 6-نبيل، إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون نظرية الحق، منشأة المعارف للنشر، القاهرة، ط1، لسنة 2001م.
- ب/ الكتب المتخصصة
- 1-سلامة، محمد عبد الله (مكافحة جرائم غسل الأموال، الجريمة –المسؤولية الجنائية) دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، ط1، لسنة 2023م.
- 2-عوض، محمد (جرائم غسل الأموال) جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض ط1، لسنة 2004م.
- 3-كامل، شريف سيد (المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية) دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ط1، لسنة 1997،
- 2-الأطروحات والرسائل العلمية
- أ/ الأطروحات
- 1-الزعيبي، مخلص إبراهيم (أثر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حماية المال العام) أطروحة دكتوراه، فلسفة في القانون، تخصص القانون العام، جامعة عمان العربية، كلية القانون لسنة 2012،
- ب/ رسائل الماجستير
- 1-ساعد سلامي (الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية للشركة التجارية) رسالة ماجستير تخصص القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 2012،
- 2-شحده، دانة نبيل (الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال) رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، الأردن سنة 2018م،
- 3-ناصر، رامي يوسف محمد (المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية) رسالة ماجستير في القانون العام بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، سنة 2010م،
- 3- البحوث والمقالات العلمية
- 1-اشميلية، عبد الصمد رجب وحامد على شهبوب (حجية الاتفاقيات الدولية أمام القضاء الجنائي الوطني) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنموذجا، المؤتمر العلمي الأول لمكافحة

الفساد في ليبيا من المنظور التشريعي، الجامعة الأسمرية الإسلامية، كلية الشريعة والقانون. سبتمبر 2021،

2-بو حمرة، الهادي علي (استرداد الأموال المتهوبة محاولة للنظر في طرق بديلة أو موازية) مجلة البحوث القانونية العدد 12، لسنة 2021م،

3-بنعيجة، محمد (مقالة بعنوان: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الجنائي)، قضاء المعرفة القانونية، 2024/11/25.

<https://espaceconnaissancejuridique.wordpress.com/>

4-سالم، شحاته أسماعيل (المسؤولية الجنائية والعقاب عن جريمة غسل الأموال في القانون الليبي-دراسة مقارنة) مجلة البحوث القانونية، جامعة مصراته، السنة الرابعة، العدد 1، أكتوبر 2014م،

5-سليم، شمس جمال (آلية دمج المعاهدة وقيمتها القانونية في القانون العراقي) مجلة العلوم القانونية، مجلد 37، العدد 2، شباط 2003م.

6-صالح، هاشم وحمزة عبد ربه (المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال في التشريع الليبي) المجلة القانونية جامعة طبرق، سنة 2012م.

7-صلاح، رزان (تعريف الشخص المعنوي) مجلة موضوع، بتاريخ 31 يناير 2012 <https://mawdoo3.com/>

8-هويدي، أسامة منصور (المسؤولية الجنائية عن جرائم الفساد في القانون الليبي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) المؤتمر العلمي الأول: مكافحة الفساد في ليبيا من المنظور التشريعي، الجامعة الأسمرية، كلية الشريعة والقانون، سبتمبر 2021،

9-محدة، فتحي، مقالة بعنوان (إجراءات المتابعة القضائية للشخص المعنوي المسؤول جنائياً بين التشريعين الفرنسي والجزائري) مجلة العلوم السياسية والقانونية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد 2. <http://dspace.univ-eloued.dz>

10- ممدوح، يوسف (التعاون الدولي في اطار استرداد أموال الفساد) مجلة الباحث العربي، مجلد 2، العدد 3، سنة 2021م. <http://doi.org/10.57072/ar.v2i3.74>

4- الوثائق والتقارير

1-استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- ليبيا، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدورة التاسعة المستأنفة الثانية، فيينا، تشرين الثاني، نوفمبر 2018.

2- دليل استرداد الأموال (دليل إرشادي للممارسين) الإصدار الثاني، البنك الدولي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. <https://star.worldbank.org/sites/default/files/2022>

3- دليل الحوكمة للقطاع المصرفي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي،

4-التقرير العام لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2022م. <https://www.audit.gov.ly/>

ثانيا/ المراجع الأجنبية

1. Bryan, 'Legal personality'(1928) XXXVII(3) Yale Low Journal 288-290
2. French Penal code, No. 92-683 dated 22 July 1992(According to latest update in 29\5\2019.)
3. Soulier Avocats, Reminder of the Conditions in Which the Criminal Liability of Legal Entities Can be Incurred (Post 2024) <<https://www.soulier-avocats.com/>>
4. Muammar, H O, 'Mutual legal assistance as a mechanism for international cooperation in corruption cases '(2021) 8(2) Al Bahith Journal for Academic Studies 717.
5. Mufleh Y A, 'Criminal Liability of The Legal Person'(2024) 21(S5) Migration Letters 9.